

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

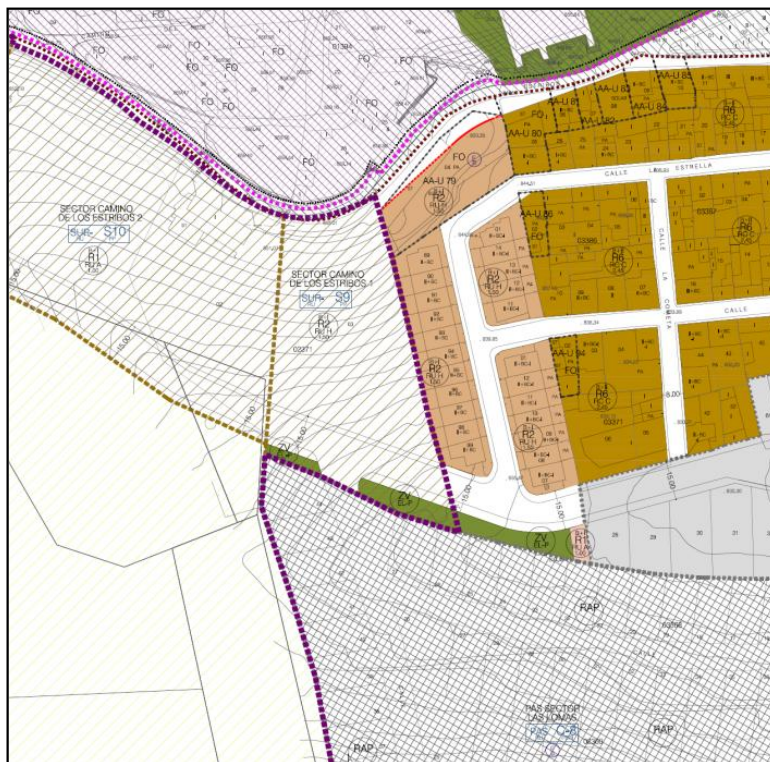
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia

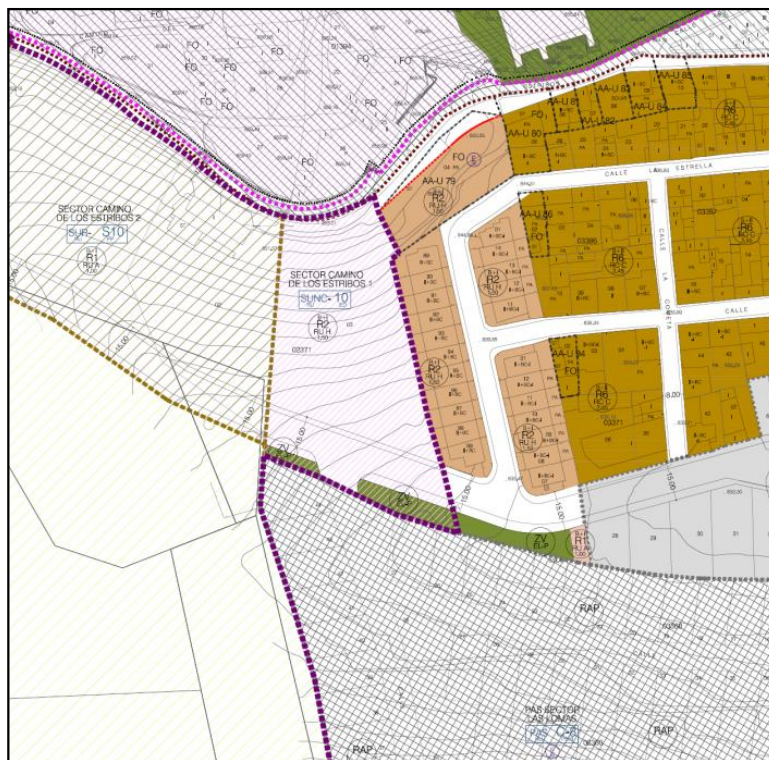
ACUERDO de 9 de julio de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia), para el cambio de clasificación del Sector SUR-9 «Camino de los Estribos 1» de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado y ordenación detallada del nuevo sector SUNC-10 «Camino de los Estribos 1». Expte.: NUM-SG-006/22 (AD).

Visto el expediente de referencia del cual se desprende lo siguiente:

I.— La presente modificación puntual tiene por objeto modificar los parámetros de ordenación establecidos por las NUM en el ámbito del Sector SUR-9 «Camino de los Estribos 1», cambiando su clasificación de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado y establecer su ordenación detallada.



(1) Plano de información. Estado actual



(2) Plano de Ordenación. Estado modificado

Parámetros de Ordenación General del nuevo Sector SUNC- Camino de los Estribos

Superficie sector: 5.722,00 m²s

Densidad de edificación propuesta: 0,4544 m²/m²= 2.600 m²c/ha

Densidad de población propuesta: 16 viviendas

Índice de integración social: 30%= 780 m²c

Uso predominante y único: Residencial

Por su parte, la ordenación detallada propuesta para el Sector SUNC-10 «Camino de los Estribos 1» es la siguiente:



(3) Plano de Ordenación Detallada

Parámetros de Ordenación Detallada

Ordenanza de aplicación: R2 (según NUM de Cuéllar)

Superficie residencial: 2.304,20 m²s

Reserva equipamientos públicos: se suma a la reserva de ELP

Reserva espacios libres públicos: 788,00 > 30 m²s/100 (EQP + ELP)

Espacios libres públicos no computables: 273,40 m² + 179,50 m²

Viario público: 2.176,40 m²s

Plazas de aparcamiento: 26 plazas en viario público

Manzana 1. Superficie: 1.793,15 m²s – 12 viv.

Manzana 2. Superficie: 510,70 m²s – 4 viv.

II.– Respecto de justificación de la modificación y de la acreditación interés público de la misma, a la que se refiere el artículo 169.3 b) del RUCyL, la Memoria Vinculante justifica la conveniencia de la modificación en los siguientes términos:

«Según establece el artículo 169.3.b)1º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las modificaciones de los instrumentos de planeamiento deben justificar su conveniencia acreditando el interés público.

La propuesta de Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar para el cambio de clasificación del sector SUR-9 «Camino de los Estribos 1», de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado -que incorpora la ordenación detallada del nuevo sector SUNC-, muestra su conveniencia en la necesidad de adecuar el planeamiento general de Cuéllar a la realidad

urbanística debido al paso del tiempo y a la consolidación de unas obras , en base al estricto cumplimiento de la legislación urbanística vigente y con el doble fin de demostrar que la actuación propuesta de transformación del suelo logra capitalizar el interés y la utilidad general, sin menoscabo de los derechos de la propiedad de los terrenos.

Efectivamente, varios son los argumentos que avalan la modificación que se presenta. En primer lugar, el carácter reglado del concepto de clasificación del suelo en el ordenamiento jurídico español, a través tanto de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento como de Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Así, tanto de la lectura del artículo 23. Criterios de clasificación del Reglamento – en relación con el 12 de la Ley-, como del 21.3.b) de la Ley estatal, se desprende un inequívoco cumplimiento de los requisitos tasados – relacionados, como se podrá observar con posterioridad, con el concepto de malla urbana y con la obligación de existencia de una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de los servicios básicos- que otorgan al sector la categoría de suelo urbano, en este caso no consolidado.

En segundo término, la acreditación de la inviabilidad económica y financiera de la promoción del sector SUR-9 en su actual configuración de suelo urbanizable, circunstancia que conculca los derechos básicos de la propiedad de los terrenos, arrojándola a la disyuntiva entre una operación no eficiente económicamente – dado que no puede asumir las cargas que impone el proceso de transformación del suelo- o el inmovilismo urbanístico que supondría la inactividad.

Relacionado con el argumento anterior se situaría la consecuencia de la ausencia del desarrollo urbanístico del sector provocaría una discontinuidad urbana por el desarrollo en curso del SUR-10 –cuyas obras de urbanización supondrían un auténtico rompecabezas desde el punto de vista técnico y jurídico- y por la problemática en la unión de los tejidos urbanos del norte, este y sur (camino de los Estribos y, principalmente, Ronda José Antonio Manzanares y calle Alfonso Montero).

En cuarto y último lugar se situaría la reflexión sobre las repercusiones pecuniarias que el cambio de clasificación pudiera producir sobre la administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Cuéllar.

En la situación de suelo urbanizable, corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el 85 por ciento del aprovechamiento medio del sector, correspondiendo el restante 15% al Ayuntamiento, que se formalizaría sobre suelo resultante de carácter residencial. La opción que baraja la presente modificación es la reclasificación del suelo a urbano no consolidado, que si bien otorgaría la totalidad del aprovechamiento lucrativo al particular, posibilitaría el desarrollo del sector, haciendo partícipe al Ayuntamiento y a la colectividad de las plusvalías generadas, ya sean a través del pago del ICIO, los flujos producidos en la localidad y la comarca por el proceso de urbanización y construcción o el posterior impuesto de bienes inmuebles. Ante la pregunta de si compensa la pérdida de esta participación en el beneficio generado por la transformación del suelo frente a la posibilidad de un desarrollo cierto, la respuesta debe ser, sin duda, positiva.

En cuanto a la oportunidad del presente documento es la voluntad del promotor la que motiva el desarrollo del ámbito.

Asimismo, la ficha particular de ordenación del SUR-9 «Camino de los Estribos 1» de las NUM de Cuéllar se establece expresamente un plazo máximo para la ordenación detallada de 4 años, menor que el establecido en la ficha correspondiente del SUR-10 «Camino de los Estribos 2», para el que estaba previsto un plazo de 8 años. Esto significa que el desarrollo del SUR-9 ya era una preferencia entonces, y que debería haber tenido lugar antes que el del SUR-10, dado que desde este instrumento de planeamiento municipal se fijó un orden de prelación de un ámbito con respecto al otro.»

III.– Conforme al artículo 152 del RUCYL, con fecha 24 de febrero de 2022 el Pleno del Ayuntamiento de Cuéllar acuerda exponer al público por un plazo de dos meses, mediante anuncios en el B.O.C. y L. , en un diario de los de mayor difusión en la provincia, en el tablón de edictos y en la página web municipal, el documento de avance de la presente modificación, junto con el correspondiente Documento Ambiental Estratégico para la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

En dicho periodo de información pública se presenta una alegación que, en síntesis, alega deficiencias en el contenido del Documento Ambiental Estratégico.

IV.– De conformidad con lo señalado en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 26 de mayo de 2022 acordó la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

V.– Se dio cumplimiento al preceptivo trámite de información pública, mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en un diario de mayor difusión de la provincia y en la página web correspondiente, tal como establecen los artículos 154 y 432 RUCyL. Durante dicho periodo no fueron presentadas alegaciones.

VI.– En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.4 LUCyL y 153 RUCyL y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes:

- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, emitido el 14 de junio de 2022, en el que se advierte de ciertas cuestiones técnicas a subsanar.
- Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, que adopta Acuerdo el 24 de septiembre de 2021 por el que se aprueba el informe técnico y declara concluida la intervención arqueológica vinculada a la presente modificación. Mediante Acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 22 de junio de 2022 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia informa favorablemente a esta modificación puntual.
- Diputación de Segovia, emitido por la Oficina de Infraestructuras y Obras el 11 de julio de 2022, indicando que la modificación no afecta a ninguna carretera dependiente de la Diputación.

Por su parte, la Oficina Técnica del Servicio de Asistencia a Municipios emite informe con carácter orientativo el 12 de julio de 2022, en el que no se pone objeciones al documento dispuesto para aprobación inicial, salvo en lo referido a que la fijación de la edificabilidad neta por m² de superficie de parcela edificable debe establecerse mediante el instrumento que establezca la ordenación detallada y no posponerse a un instrumento de gestión urbanística. Dicha cuestión es aclarada mediante informe del arquitecto asesor del Ayuntamiento de Cuéllar, indicando que «la ordenación detallada remite a la ordenanza R2 Residencial Unifamiliar en Hilera, con la edificabilidad tope que fija el índice establecido por dicha ordenanza, que no se modifica».

- Confederación Hidrográfica del Duero, emitido el 29 de junio de 2022, en el que se informa favorablemente.
- Subdelegación del Gobierno. Mediante escrito de 17 de mayo de 2022 se informa al Ayuntamiento que ese Centro no dispone de medios técnicos ni humanos apropiados para poder emitir con las debidas garantías el informe solicitado.

Consta en la Memoria de Tramitación del instrumento de planeamiento que no afecta ni a áreas sometidas a riesgos naturales y tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo, ni tampoco al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, no precisándose por tanto, conforme la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, los informes previos de la Agencia de Protección Civil ni del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública respectivamente.

VII.– Respecto al trámite ambiental, consta en el expediente Orden MAV/1217/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se formula el Informe Ambiental Estratégico de la modificación puntual, en el que se determina que, siempre que se tenga en cuenta el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación Ambiental.

VIII.– Finalizado el periodo de información pública, a la vista de los informes previos recibidos, la modificación puntual es aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento mediante acuerdo de fecha 30 de abril de 2026, adoptado de conformidad con lo señalado en el artículo 22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

En dicho acuerdo de aprobación provisional se estima parcialmente la alegación presentada en el trámite de información pública del documento de avance, en base al informe emitido el 1 de abril de 2026 por el Arquitecto Asesor del Ayuntamiento de Cuéllar.

El acuerdo de aprobación provisional fue notificado a los órganos que emitieron informe, tal como exige el apartado 4 del artículo 159 RUCyL. Asimismo consta la notificación del acuerdo al alegante en el trámite de Avance.

IX.– Con fecha 7 de mayo de 2026 se recibe en el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia el expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento, junto la documentación técnica diligenciada por el Secretario acreditando que la misma se corresponde con la aprobada provisionalmente, solicitando su aprobación definitiva.

X.– Examinado el instrumento de planeamiento y el expediente administrativo, por parte del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital se remite al Ayuntamiento el 25 de mayo de 2026 informe en el que se hacen constar las siguientes consideraciones:

- Se deberá aportar informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente sobre la adecuación del documento aprobado provisionalmente al informe ambiental estratégico.
- Se deberá diligenciar por el Secretario del Ayuntamiento el Documento Ambiental Estratégico en tanto forma parte de la documentación técnica necesaria para la aprobación de la presente Modificación.
- No consta certificado de Secretaría relativo a las alegaciones presentas en los trámites de información pública.
- Se observan algunas erratas en el maquetado del documento técnico.

XI.– Con fecha 19 de junio de 2026 se recibe en el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital la documentación técnica debidamente diligenciada y corregida junto con el informe favorable de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, así como el certificado de Secretaría relativo a las alegaciones presentadas en los trámites de información pública.

XII.– Con fecha 3 de julio de 2026 el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital emite informe favorable a la aprobación definitiva.

Por lo que antecede, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en base a la competencia otorgada por el artículo 138.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO:

1º.– APROBAR DEFINITIVAMENTE la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia), para el cambio de clasificación del Sector SUR-9 «Camino de los Estribos 1» de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado y ordenación detallada del nuevo Sector SUNC-10 «Camino de los Estribos 1», promovida por Cuéllar Invest, S.L.

2º.– PUBLICAR el presente acuerdo y el instrumento de planeamiento urbanístico aprobado, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

3º.– REMITIR al Ayuntamiento de Cuéllar un ejemplar diligenciado del documento que se aprueba.

4º.– NOTIFICAR el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cuéllar, al promotor, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Segovia, al Registro de la Propiedad, y en su caso, a los alegantes durante el periodo de información pública, tal como establece el artículo 61.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.]

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1, 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Segovia, 13 de julio de 2026.

*La Secretaria de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,*
Fdo.: MARÍA HERRERO SANZ

V.º B.º
La Secretaria Territorial,
P.S. Presidenta de la Comisión
(Art. 4.1.b del Decreto 24/2013, de 27 de junio)
Fdo.: ANA ISABEL FUENTE DE LA CAL

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NUM. PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN
DEL SECTOR SUR-9 «CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1» DE SUELO URBANIZABLE
A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO
SECTOR SUNC-10 «CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1»

CUÉLLAR

(SEGOVIA)

RELACIÓN DEL RESTO DE DOCUMENTOS QUE NO SE PUBLICAN

I. Anejos a la Memoria Informativa.

Anejo 1. Documentación fotográfica

Anejo 2. Documentación acreditativa de la propiedad

II. Anejos a la Memoria Vinculante.

Anejo 1. Documentación sobre los trabajos arqueológicos

Anejo 2. Estudio acústico

Anejo 3. Estudio económico

Anejo 4. Informe de sostenibilidad económica

Anejo 5. Informe de las compañías suministradoras

III. Planos de Información.

PI-1. Situación en NUM de Cuéllar

PI-2. Topografía

PI-3.a. Infraestructuras existentes: redes de abastecimiento y saneamiento

PI-3.b. Infraestructuras existentes: redes de suministro de energía eléctrica,
alumbrado público, gas y telecomunicaciones.

IV. Planos de Ordenación.

PO-1. Delimitación del nuevo sector SUNC en plano de ordenación y gestión de
las NUM de Cuéllar

PO-2. Parámetros ordenación detallada. Calificación urbanística

PO-3.a. Parámetros ordenación detallada. Esquema de redes e infraestructuras 1.

PO-3.b. Parámetros ordenación detallada. Esquema de redes e infraestructuras 1.

PO-4. Parámetros ordenación detallada. Ordenación de volúmenes

V. Documento Ambiental Estratégico.



El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 9 de julio de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

INDICE

DI-MI. MEMORIA INFORMATIVA

- I.- ACTOS PREVIOS
 - I.1. Encargo y objeto
 - I.2. Redactor
- II.- ORDENAMIENTO JURÍDICO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN
- III.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA
 - III.1. Régimen urbanístico de aplicación
 - III.2. Clasificación y calificación urbanística
- IV.- DESCRIPCIÓN DEL AMBITO
 - IV.1. Descripción del ámbito
 - IV.2. Identificación de la parcela
 - IV.3. Construcciones existentes
 - IV.4. Infraestructuras existentes
- V.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

ANEJOS A LA MEMORIA INFORMATIVA

- ANEJO 1. Documentación fotográfica
- ANEJO 2. Documentación acreditativa de la propiedad

DN-MV. MEMORIA VINCULANTE

- I.- OBJETO.
- II.- CONVENIENCIA , OPORTUNIDAD E INTERÉS PÚBLICO
- III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
- IV. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN Y ALTERNATIVAS ANALIZADAS
- V.- PARÁMETROS DE ORDENACIÓN.
 - V.1. Parámetros de ordenación general.
 - V.2. Parámetros de ordenación detallada.
- VI.-AFECCIONES SECTORIALES
 - VI.1. Protección del patrimonio cultural.
 - VI.2. Afección de la Modificación a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos.
 - VI.3. Ausencia de afección al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
 - VI.4. Afección a la legislación sobre Ruido
 - VI.5. Afección de la legislación sobre accesibilidad y supresión de barreras
- VII.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
- VIII.- TRÁMITE AMBIENTAL
 - VIII.1. Tramite ambiental
 - VIII.2. Respuesta y conformidad del documento con el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia
- IX.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL
- X.- RESUMEN EJECUTIVO

ANEJOS A LA MEMORIA VINCULANTE

- 1. DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
- 2. ESTUDIO ACÚSTICO
- 3. ESTUDIO ECONÓMICO
- 4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
- 5. INFORMES DE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS

DN-NU. NORMATIVA URBANÍSTICA

- I. NORMATIVA MODIFICADA

DI.PI. PLANOS DE INFORMACIÓN

- PI.1 Situación en las NUM de Cuéllar
- PI.2 Levantamiento Topográfico.
- PI.3a Infraestructuras existentes. Redes de abastecimiento y saneamiento
- PI.3b Infraestructuras existentes. Redes suministro de energía eléctrica, alumbrado público, gas y telecomunicaciones

DN.PO. PLANOS DE ORDENACIÓN

- PO.1 Parámetros de ordenación general. Delimitación del nuevo sector SUNC sobre plano de ordenación de las NUM de Cuéllar
- PO.2 Parámetros de ordenación detallada. Calificación urbanística
- PO.3a Parámetros de ordenación detallada. Esquema de redes de infraestructuras 1
- PO.3b Parámetros de ordenación detallada. Esquema de redes de infraestructuras 2
- PO-4. Parámetros de ordenación detallada. Ordenación de volúmenes

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

CUÉLLAR INVEST, S.L.

DI. MI. MEMORIA INFORMATIVA

I. ACTOS PREVIOS

I.1. Encargo y objeto.

Se realiza el presente trabajo por encargo de D. Eduardo Pérez Álvarez, con [REDACTED], en representación de Cuéllar Invest, S.L., con CIF: B-40170789 y domicilio en Avda. de los Toros nº7, 40200 Cuéllar (Segovia).

El objeto del documento es modificar los parámetros de ordenación establecidos por las NUM en el ámbito del sector SUR-9 "Camino de los Estribos 1", cambiando su clasificación de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado, y establecer su ordenación detallada.

I.2. Redactor

El presente documento ha sido redactado por D. Joaquín García Álvarez, Arquitecto, adscrito al COACYLE Demarcación de Valladolid con el número de colegiado 2171.

II. ORDENAMIENTO JURÍDICO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN

El ordenamiento jurídico urbanístico actual está formalmente integrado por las siguientes normas:

Normativa estatal

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Orden TMA/ 851/ 2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Normativa autonómica

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, modificada por Ley 13/2003, de 23 de diciembre, 9/2004, de 28 de diciembre, 13/2005, de 27 de diciembre, 14/2006, de 4 de diciembre, 3/2010, de 26 de marzo, 1/2013, de 28 de febrero y 7/2013, de 23 de septiembre y 7/2014, de 12 de septiembre.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Leyes 10/2002, de 10 de julio, 21/2002, de 27 de diciembre, 13/2003, de 23 de diciembre, 13/2005, de 27 de diciembre, 9/2007, de 27 de diciembre, 4/2008, de 15 de septiembre, 17/2008, de 23 de diciembre, 9/2010, de 30 de agosto, 19/2010, de 22 de diciembre, 1/2012, de 28 de febrero, 7/2014, de 12 de septiembre, 8/2014, de 14 de diciembre, 4/2015, de 24 de marzo, y 2/2017, de 4 de julio.
- Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por Decretos 99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, 6/2008, de 24 de enero, 45/2009, de 9 de julio, 10/2013, de 7 de marzo, 24/2013, de 27 de junio, Ley 11/2013, de 23 de diciembre, Decreto 32/2014, de 24 de julio, y Decreto 6/2016, de 3 de marzo.
- Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN).
- Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- Ley 12/2002, de 11 julio 2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León y Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Ley 3/1998 de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, y Decreto 217/2001 de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 9 de julio de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

III. INFORMACIÓN URBANÍSTICA

III.1. Régimen urbanístico de aplicación

El régimen urbanístico de aplicación es el derivado de las Normas Urbanísticas Municipales del Término de Cuéllar (en adelante NUM de Cuéllar), aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia con fecha 5 de mayo de 2011 (BOCyL nº125, de 29 de junio de 2011).

III.2. Clasificación y calificación urbanística.

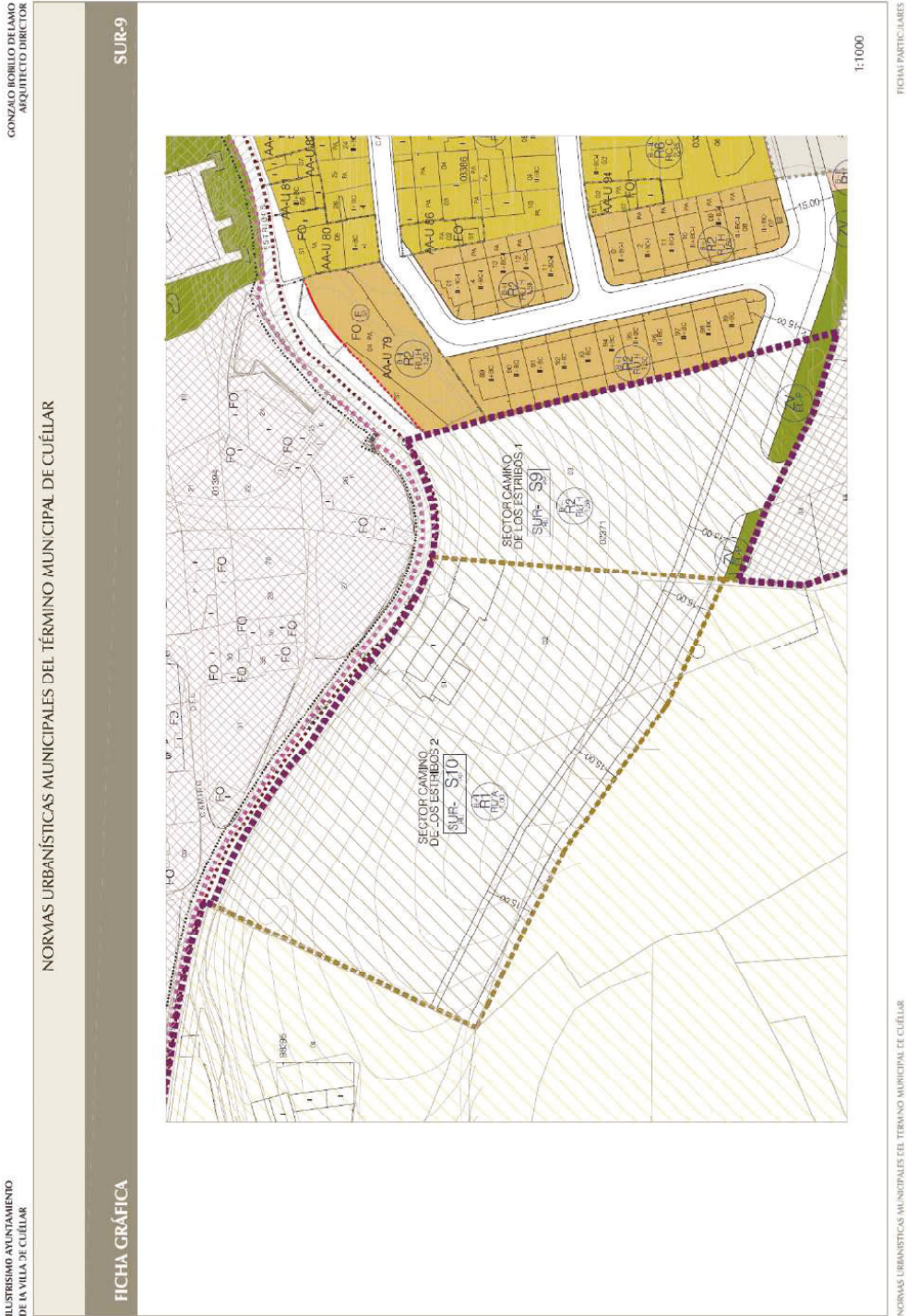
El documento propuesto afecta al sector SUR-9 “Camino de los Estribos 1”, actualmente clasificado como suelo urbanizable por las NUM de Cuéllar. A continuación se incluye su ficha particular:

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR			
FICHA DEL SECTOR		SUR-9	
NOMBRE DEL SECTOR:	CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1	NÚMERO:	9
ORDENACIÓN DETALLADA:	PLAN PARCIAL		
CATEGORÍA DE SUELO:	URBANIZABLE		
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL			
SUPERFICIE APROXIMADA TOTAL (m2):	5.700,70		
DENSIDAD MÁXIMA DE EDIFICACIÓN (m2/m2):	0.5		
USO PREDOMINANTE:	RESIDENCIAL		
USOS PROHIBIDOS:	INDUSTRIAL		
DENSIDAD DE POBLACIÓN MÍNIMA (viv/Ha):	20		
DENSIDAD DE POBLACIÓN MÁXIMA (viv/Ha):	30		
ÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%):	30		
PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA:	4		
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA			
DOTACIONES PÚBLICAS	LAS RESERVAS PARA DOTACIONES PÚBLICAS CUMPLIRÁN LOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.		
Nº DE UNIDADES DE ACTUACIÓN:			
USOS FUERA DE ORDENACIÓN:			
CONSTRUCCIONES FUERA DE ORDENACIÓN:			
ORDENANZA DE APLICACIÓN:	R2: RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA		
OBSERVACIONES			
1) EN RELACIÓN CON LA RESERVA DE SUELO PARA VIARIO, SE PROLONGARÁ EL VIARIO EXISTENTE PROCEDENTE DEL PERI CARRETERA DE ARÉVALO Y SE CONSOLIDARÁ EL CAMINO DE LOS ESTRIBOS.			
2) EN RELACIÓN CON LA RESERVA DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS, SE PROLONGARÁN LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS VINCULADOS AL PERI CARRETERA DE AREVALO.			
3) EN RELACIÓN CON LA RESERVA DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS, CON CARÁCTER ORIENTATIVO Y NO VINCULANTE, SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:			
A. UBICACIÓN PREFERENTE: EN LA MANZANA INTERIOR RESULTANTE			
B. DIMENSIONAMIENTO. LA RESERVA SE ADAPTARÁ A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 120 DEL RUCyL			

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 9 de julio de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión.

CUÉLLAR INVEST, S.L.



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

CUÉLLAR INVEST, S.L.

IV. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO

IV.1. Descripción del ámbito

El sector SUR-9 está situado en la zona Suroeste de Cuéllar, entre el Camino de los Estribos que lo separa del sector de suelo urbano no consolidado SUNC-8 "Santa María de la Cuesta" al Norte, el Sector de suelo urbano consolidado PAS-C-8 "Las Lomas" al Sur, el suelo urbano consolidado residencial en torno a la calle Estrella por al Este, y el suelo urbanizable SUR-10 "Camino de los Estribos 2" al Oeste, incluyendo en su delimitación la prolongación de la calle Ronda de José Antonio Manzanares.

Tiene morfología irregular, y una topografía inclinada, con pendiente ascendente uniforme en sentido Sureste-Noroeste, que se hace algo más acusada en la granja limítrofe con el Camino de los Estribos. Las cotas altimétricas van desde los +835,62 en el extremo Sureste en la calle Ronda de José Antonio Manzanares, hasta los +854,90 en el extremo Noroeste en la calle Camino de los Estribos.

Los accesos al sector se realizan por sus linderos Norte y Sur. Al Norte desde la Calle de los Estribos, vía consolidada del núcleo de Cuéllar que se prolonga en el Camino de los Estribos rodeando el conjunto histórico al sur de Santa María de la Cuesta. La Calle de los Estribos está clasificada como suelo urbano consolidado según las NUM. A partir del SUR-9 hacia el Este, la vía pasa a estar parcialmente clasificada al Norte y Sur de su eje longitudinal como suelo urbano no consolidado y urbanizable respectivamente, por lo que su consolidación se irá produciendo a medida que se desarrollen los ámbitos que lo flanquean hasta alcanzar el papel conector entre la Calle Arévalo y Plaza del Salvador con la ronda de San Bartolomé y la Huerta del Duque que le otorgan las NUM.

Y al Sur, el acceso se produce desde la Ronda de José Antonio Manzanares, que comunica la carretera de Arévalo, al Este, con las calles Alfonso Montero y Juana de Castro, al Sur, pertenecientes al ámbito residencial unifamiliar "Las Lomas".



Esquema. Ubicación del sector sobre ortofoto de Google Maps.

En trama de color amarillo, el sector SUR-9.

Con línea de trazos naranja, al Norte el Camino de los Estribos, y al Sur la calle Ronda de José Antonio Manzanares.

Con línea de puntos roja, al Norte la Ronda de San Bartolomé, al Sur las calles Alfonso Montero y Juana de Castro, y al Este la carretera de Arévalo.

En trama color verde, de Oeste a Este, la Huerta del Duque, Iglesia de Santa María de la Cuesta e Iglesia del Salvador

Se incluye el levantamiento topográfico, en el que se recoge la realidad física de los terrenos como plano de información PI-02.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC



El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 9 de julio de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

IV.2. Identificación de la propiedad

El sector está constituido por una única parcela, identificada catastralmente con el número 0237103UL9803N0001KP, y registralmente con el número 28981 del Registro de la Propiedad de Cuéllar.

Los datos de la parcela son los siguientes:

Identificación catastral: 0237103UL9803N0001KP

Localización: CM Estribos, 3
Superficie gráfica: 5.573,00 m2
Uso principal: Agrario. I- Improductivo

Identificación registral: finca nº 28981

Código registral único: 40001000345779
Naturaleza: Urbana. Parcela de terreno
Localización: Camino de los Estribos, 3
Denominación paraje: Barco de Nuestra Señora
Superficies: Terreno: cinco mil cuatrocientos once metros, ocho decímetros cuadrados.

Se adjuntan Certificación Catastral y Nota Simple Registral acreditativos de la propiedad de la parcela como Anejo a la Memoria informativa.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

IV.3. Construcciones existentes

El ámbito se encuentra libre de edificaciones.

IV.4. Accesos e infraestructuras existentes

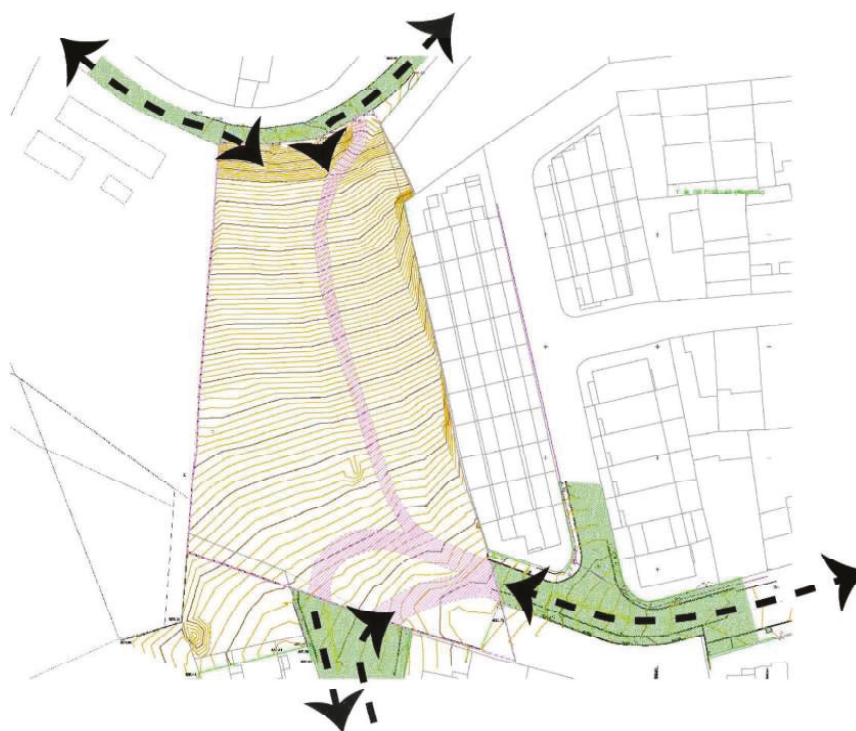
El sector está condicionado por la existencia de unos accesos y se encuentra atravesado por diversas infraestructuras de servicios básicos, cuyas características y trazado, extraídos del levantamiento topográfico y de los planos de información de las NUM de Cuéllar son las siguientes:

. Accesos.

Los accesos al sector se realizan por sus linderos Norte, Sureste y Sur. Al Norte desde la Calle de los Estribos, vía consolidada del núcleo de Cuéllar que se prolonga en el Camino de los Estribos rodeando el conjunto histórico al sur de Santa María de la Cuesta. La calle de los Estribos cuenta con calzada con acabado de aglomerado asfáltico que se prolonga hasta un pasado el extremo Noroeste del sector, aunque la pavimentación se encuentra en deficiente estado de conservación.

Por el Sureste, el acceso se produce desde la Ronda José Antonio Manzanares-que comunica la carretera de Arévalo, al Este, con el sector de referencia. Por último, por el Sur, el acceso se realiza por la calle Alfonso Montero, perteneciente al ámbito residencial unifamiliar consolidado "Las Lomas", cuyo remate norte se encuentra a la espera de su conexión formal con la continuación de la Ronda José Antonio Manzanares en el ámbito del sector SUR-9, aunque, de hecho, esta conexión ya se produce, como se puede observar en las fotos de satélite incorporadas.

Por tanto, de los datos expuestos se puede concluir que los terrenos del actual sector SUR-9 cuentan con acceso público y transitable por vehículos automóviles integrado en la malla urbana conformada por las calles Camino de los Estribos, Ronda José Antonio Manzanares y Alfonso Montero.



Esquema de los accesos al sector

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

CUÉLLAR INVEST, S.L.

. Red Abastecimiento de agua

Existe una red general de abastecimiento de agua, constituida por tubería de PVC Ø200mm, que discurre por la calle Ronda José Antonio Manzanares y atraviesa el sector por su zona Sur en dirección Oeste, hacia la Calzada de San Isidro.

Asimismo, hay una red de FC Ø50mm, que discurre por la calzada del Camino de los Estribos y atraviesa el sector hasta el frente de la parcela 02371-02, colindante al Oeste.

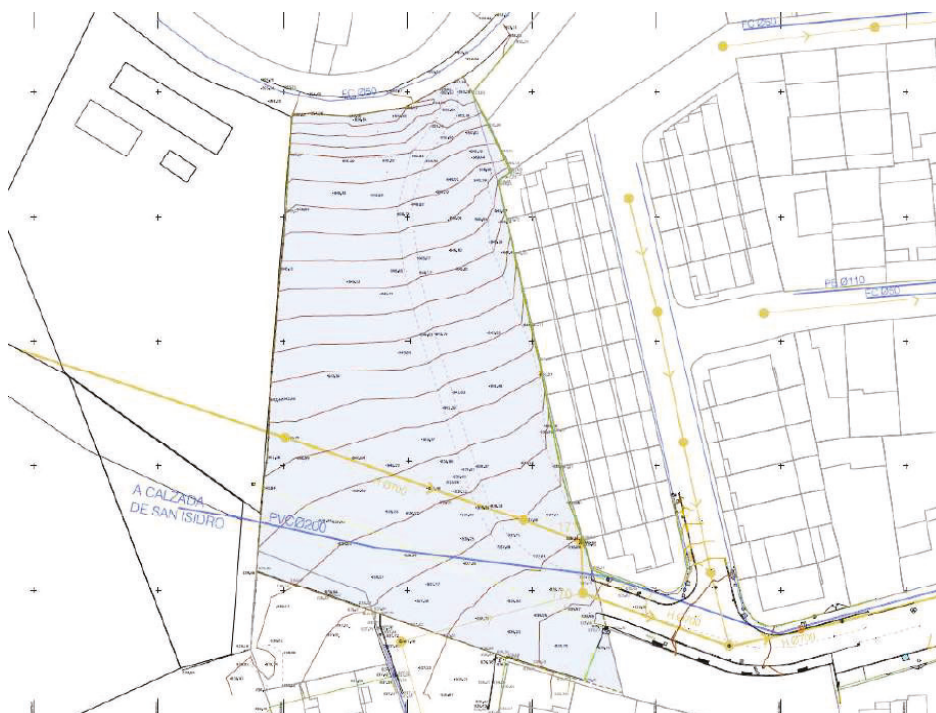
Por último, existen redes de PE Ø110mm que dan servicio a las edificaciones en las calles Estrella, Ronda de Jose Antonio Manzanares, y Alfonso Montero y Juana de Castro.

. Saneamiento

Existe una red general de saneamiento que atraviesa la zona Sur del ámbito de Oeste a Este, en la prolongación de la calle Ronda José Antonio Manzanares. Consiste en un colector de Hormigón de Ø700mm y Ø600 en la zona Este del vial.

A esta red se conectan las provenientes de la calle Estrella al norte, y de la calle Alfonso Montero al Sur.

Con fecha 19 de enero de 2026 el Ayuntamiento de Cuéllar recibió Informe de la Compañía Suministradora VEOLIA (antes AQUONA), confirmándose los datos indicados relativos a las redes de abastecimiento y saneamiento.



*Esquema de las redes de abastecimiento y saneamiento existentes, confirmados por la Compañía Suministradora:
en color azul, la red de abastecimiento;
en color marrón, la red de saneamiento.*

. Suministro de energía eléctrica y alumbrado público

Existe un tendido aéreo de suministro de energía eléctrica en media tensión que atraviesa el sector en su franja Sur, en la prolongación de la Ronda de Jose Antonio Manzanares.

Se ha realizado petición de suministro para el ámbito del SUR-9 ante la Compañía Suministradora UFD Grupo Naturgy (Solicitud nº EXP958122100103), recibándose con fecha 12-04-2023 respuesta con la confirmación del punto de conexión y presupuesto correspondiente a los trabajos para la realización de dicha conexión.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

CUÉLLAR INVEST, S.L.

En cuanto al alumbrado público, existe una red en la Ronda de Jose Antonio Manzanares, en ambas aceras, donde también hay un Centro de Mando situado en el extremo Sureste del sector. También cuentan con red de alumbrado público la calle Camino de los Estribos en su acera Norte hasta el frente de la parcela 02371-04, y la calle Alfonso Montero, en la acera Oeste hasta el límite del ámbito. Todas estas instalaciones se encuentran a escasísimos metros de la frontera del sector.

Presentada solicitud a la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público de Cuéllar, Eufón Electricidad, se recibe respuesta con fecha 23-01-2026, confirmándose el punto de conexión en el último elemento de alumbrado público de la calle Alfonso Montero (pasado el nº 19), debiendo prolongarse la canalización de alumbrado hasta el Camino de los Estribos, finalizando en una arqueta de 40X40cm. Asimismo, se indican en el Informe las características técnicas de la red.

. Gas

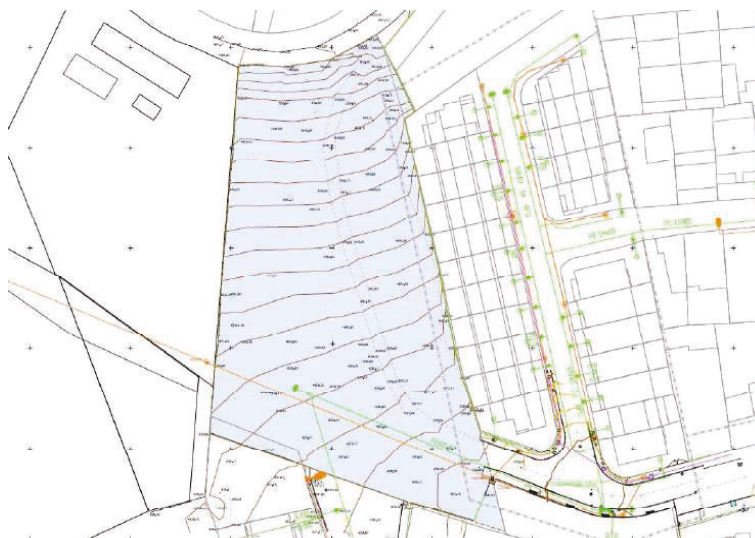
Existe una red de gas en la zona sur del sector, que se prolonga desde las calles Ronda de Jose Antonio Manzanares y Alfonso Montero hasta su intersección en el interior del sector. Consiste en una canalización enterrada de polietileno PE 63-11. La red se prolonga por las calles adyacentes para dar servicio a las viviendas existentes.

Con fecha 25 de julio de 2022 se solicitó Informe a la Compañía Suministradora Redexis Gas, recibiendo respuesta de fecha 26 de julio en la que se indica la derivación de la consulta al departamento correspondiente. Ante la ausencia de respuesta posterior, el promotor requirió a los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Cuéllar que se interesase por la tramitación de la solicitud. Realizadas las gestiones oportunas, el técnico municipal da traslado a este técnico redactor de la respuesta recibida con fecha 9 de marzo de 2026, en la que se adjuntan planos de las redes existentes en la zona del SUR-9.

. Telecomunicaciones

La red de telecomunicaciones existente se ubica en las inmediaciones del sector, en el ángulo que forma la Ronda de Jose Antonio Manzanares, a menos de 50 metros, y cuenta con arquetas, canalizaciones y cableado.

Con fecha 25 de julio de 2022 se solicitó Informe a Grupo Cobra, empresa encargada del servicio de telecomunicaciones en la zona. Ante la ausencia de respuesta, el promotor requirió a los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Cuéllar que se interesase por el estado de la tramitación de dicha solicitud. Realizadas las gestiones oportunas, el técnico municipal da traslado a este técnico redactor de la respuesta recibida con fecha 11 de marzo de 2026, que contiene plano de la ubicación de las redes existentes en el entorno del sector.



*Esquema de las redes de energía eléctrica, alumbrado público, gas y telecomunicaciones:
en color naranja, las redes de energía eléctrica y alumbrado público; en color verde, la red de gas;
en color morado, la red de telecomunicaciones.*

Se incluyen planos de información en el que se refleja el trazado de estas infraestructuras.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

10

CUÉLLAR INVEST, S.L.

V. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Las NUM de Cuéllar establecen la clasificación de la parcela 02371-03 como suelo urbanizable, constituyendo su superficie el sector denominado SUR-9 “Camino de los Estribos 1”.

En su ficha particular se regulan los parámetros de ordenación general - densidad máxima de edificación, uso predominante residencial, densidad de población máxima y mínima e índice de integración social-, y se indican algunas observaciones respecto a los parámetros de ordenación detallada. Asimismo, en cuanto al plazo para establecer su ordenación detallada – 4 años-, se deduce la prioridad otorgada por el planificador en relación con el colindante y posterior SUR-10, al que atribuye 8 años.

Como se ha establecido, el sector conforma una propiedad unitaria, cuyo titular es la mercantil Cuéllar Invest, S.L. La confluencia de las características del sector, en lo relativo a su tamaño y su ubicación en relación con el suelo urbano colindante, así como las singulares conexiones con los accesos, servicios e infraestructuras urbanas existentes, confieren al ámbito unas propiedades objetivas que le hacen merecedor de la alteración de la clasificación propuesta.

La delimitación de la parcela queda perfectamente establecida en todos sus linderos a partir del levantamiento topográfico realizado:

- Al Norte, por la calzada del Camino de los Estribos
- Al Sur, por los cerramientos de las parcelas 02366-44, 03368-27 y 03368-26, pertenecientes al sector PAS-C-8 “Las Lomas”, y el borde pavimentado de la calle Alfonso Montero;
- Al Este, por los cerramientos de las parcelas 02371-04 y 89 a 99;
- Al Oeste, por el cerramiento y vallado de las parcelas 02371-02 y 5060.

La superficie obtenida del levantamiento topográfico realizado es de 5.722,00 m2, ligeramente superior a la indicada en la ficha del sector.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

DN. MV. MEMORIA VINCULANTE

I. OBJETO

La Modificación Puntual tiene por objeto modificar los parámetros de ordenación establecidos por las NUM en el ámbito del sector SUR-9 "Camino de los Estribos 1", cambiando su clasificación de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado, y establecer su ordenación detallada.

Las modificaciones que se incorporan son las siguientes:

1. Modificación de los parámetros de ordenación general

La delimitación del ámbito del sector se adapta a la realidad física de la parcela 2371-03 que lo constituye, y se propone su clasificación como suelo urbano no consolidado, pasando a constituir un nuevo sector.

Se mantienen los demás parámetros de ordenación general tal como se preveía en las NUM: uso predominante residencial, uso prohibido industrial, densidad de población entre 20 y 30 viv/Ha, e índice de integración social del 30%.

2. Establecimiento de los parámetros de ordenación detallada

Se incluye la ordenación detallada del sector, estableciéndose los siguientes parámetros:

- **Calificación urbanística:** se propone la adscripción de las parcelas resultantes lucrativas a la ordenanza R2. Residencial Unifamiliar en Hilera de las NUM de Cuéllar, incluyéndose el índice de edificabilidad y las condiciones de implantación de la edificación que se derivan de la morfología de dichas parcelas.
- **Equipamientos públicos:** se propone su destino a incrementar las reservas de espacios libres públicos.
- **Espacios libres públicos:** se materializa la prolongación de los espacios libres públicos vinculados al PERI Carretera de Arévalo, tal como contemplaban las NUM, y se completará la reserva incluyendo una parcela que cumpla las exigencias de la legislación sin suponer merma con respecto a la previsión inicial de las NUM.
- **Viaro público:** se materializa la prolongación del viario existente procedente del PERI Carretera de Arévalo y se consolida el Camino de los Estribos, tal como establecían las NUM, diseñándose un vial interior que comunica los dos anteriores. El viario acogerá la reserva de plazas de aparcamiento que exige la legislación urbanística.
- **Aprovechamiento medio:** se realiza el cálculo del aprovechamiento medio, teniendo en cuenta la edificabilidad propuesta, la superficie del sector y las dotaciones urbanísticas existentes afectas a su destino.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

II. CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD E INTERÉS PÚBLICO

Según establece el artículo 169.3.b)1º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las modificaciones de los instrumentos de planeamiento deben justificar su conveniencia acreditando el interés público.

La propuesta de Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar para el cambio de clasificación del sector SUR-9 “Camino de los Estribos 1”, de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado -que incorpora la ordenación detallada del nuevo sector SUNC-, muestra su conveniencia en la necesidad de adecuar el planeamiento general de Cuéllar a la realidad urbanística debido al paso del tiempo y a la consolidación de unas obras, en base al estricto cumplimiento de la legislación urbanística vigente y con el doble fin de demostrar que la actuación propuesta de transformación del suelo logra capitalizar el interés y la utilidad general, sin menoscabo de los derechos de la propiedad de los terrenos. Efectivamente, varios son los argumentos que avalan la modificación que se presenta. En primer lugar, el carácter reglado del concepto de clasificación del suelo en el ordenamiento jurídico español, a través tanto de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento como de Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Así, tanto de la lectura del artículo 23. Criterios de clasificación del Reglamento – en relación con el 12 de la Ley-, como del 21.3.b) de la Ley estatal, se desprende un inequívoco cumplimiento de los requisitos tasados – relacionados, como se podrá observar con posterioridad, con el concepto de malla urbana y con la obligación de existencia de una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de los servicios básicos- que otorgan al sector la categoría de suelo urbano, en este caso no consolidado.

En segundo término, la acreditación de la inviabilidad económica y financiera de la promoción del sector SUR-9 en su actual configuración de suelo urbanizable, circunstancia que conculca los derechos básicos de la propiedad de los terrenos, arrojándola a la disyuntiva entre una operación no eficiente económicamente – dado que no puede asumir las cargas que impone el proceso de transformación del suelo- o el inmovilismo urbanístico que supondría la inactividad.

Relacionado con el argumento anterior se situaría la consecuencia de la ausencia del desarrollo urbanístico del sector provocaría una discontinuidad urbana por el desarrollo en curso del SUR-10 – cuyas obras de urbanización supondrían un auténtico rompecabezas desde el punto de vista técnico y jurídico- y por la problemática en la unión de los tejidos urbanos del norte, este y sur (camino de los Estribos y, principalmente, Ronda José Antonio Manzanares y calle Alfonso Montero).

En cuarto y último lugar se situaría la reflexión sobre las repercusiones pecuniarias que el cambio de clasificación pudiera producir sobre la administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Cuéllar. En la situación de suelo urbanizable, corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el 85 por ciento del aprovechamiento medio del sector, correspondiendo el restante 15% al Ayuntamiento, que se formalizaría sobre suelo resultante de carácter residencial. La opción que baraja la presente modificación es la reclasificación del suelo a urbano no consolidado, que si bien otorgaría la totalidad del aprovechamiento lucrativo al particular, posibilitaría el desarrollo del sector, haciendo partícipe al Ayuntamiento y a la colectividad de las plusvalías generadas, ya sean a través del pago del ICIO, los flujos producidos en la localidad y la comarca por el proceso de urbanización y construcción o el posterior impuesto de bienes inmuebles. Ante la pregunta de si compensa la *pérdida* de esta participación en el *beneficio* generado por la transformación del suelo frente a la posibilidad de un desarrollo cierto, la respuesta debe ser, sin duda, positiva.

En cuanto a la oportunidad del presente documento es la voluntad del promotor la que motiva el desarrollo del ámbito.

Asimismo, la ficha particular de ordenación del SUR-9 “Camino de los Estribos 1” de las NUM de Cuéllar se establece expresamente un plazo máximo para la ordenación detallada de 4 años, menor que el establecido en la ficha correspondiente del SUR-10 “Camino de los Estribos 2”, para el que estaba previsto un plazo de 8 años. Esto significa que el desarrollo del SUR-9 ya era una preferencia entonces, y que debería haber tenido lugar antes que el del SUR-10, dado que desde este instrumento de planeamiento municipal se fijó un orden de prelación de un ámbito con respecto al otro.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

28

CUÉLLAR INVEST, S.L.

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

1. Análisis de la realidad urbanística bajos los marcos jurídicos de aplicación.

Tal y como se ha planteado en el apartado anterior, la acreditación del interés público se lleva a cabo a través de la justificación de la conveniencia de esta modificación por encima de la permanencia de la ordenación actual. Como concepto jurídico indeterminado, el interés público ha de concretarse en alusión al cumplimiento de la normativa urbanística vigente para deducir y argumentar la utilidad y el provecho obtenido de la actuación, y por lo tanto su interés para la comunidad, pero sin desatender los derechos de la propiedad de los terrenos en cuanto a la eficiencia de la operación, es decir, que pueda asumir las cargas que impone el proceso de transformación del suelo.

Dos son los marcos jurídicos a los que se debe someter la realidad urbanística. El primero, la legislación urbanística regional, conformada por la **Ley de Urbanismo de Castilla y León** y su **Reglamento**. En este caso, habrá que invocar el **artículo 12.1.b) 1º de la Ley**, así como el desarrollo del mismo en los **artículos 23 y 26 de su Reglamento**, que señalan las condiciones que ha de tener el suelo para poder ser considerado como urbano, así como la asignación de su categorización como no consolidado, para concluir que a fecha de hoy el SUR-9 “Camino de los Estribos 1” podría encuadrarse en los supuestos señalados por dicha normativa para poder ser clasificado como tal.

Así, mientras que el citado **artículo 12. Categorías de suelo urbano**, establece que

“ 1. En el suelo urbano, el planeamiento general podrá distinguir las siguientes categorías:

a) Suelo urbano consolidado, constituido por los solares y demás terrenos aptos para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como por los terrenos que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas.

b) Suelo urbano no consolidado, constituido por los demás terrenos que se puedan clasificar como suelo urbano. En particular, se incluirán en esta categoría:

1.º Los terrenos urbanos en los que sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones urbanísticas, que deban ser objeto de equidistribución o reparcelación. (...),”

el artículo 23. Criterios de clasificación, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León señala que

“ 1. El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que por tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea su existencia futura.

b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles.

2. No pueden clasificarse como suelo urbano:

a) Los terrenos que no formen parte de un núcleo de población.

b) Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el apartado anterior, incluso cuando los cumplan todas o algunas de las parcelas colindantes.

c) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el apartado anterior se fundamente en la existencia o en la previsión de infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supramunicipal o impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, carreteras, variantes de población, rondas, circunvalaciones, centros de tratamiento o almacenamiento de aguas o residuos, canales, presas, embalses, líneas eléctricas de alta tensión, centros de producción o transformación de energía, explotaciones agropecuarias, actividades extractivas, industrias o cualesquiera otros elementos análogos.”

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

29

CUÉLLAR INVEST, S.L.

El análisis de los servicios urbanísticos que se pormenoriza en el apartado I. Descripción del ámbito de la Memoria Informativa arroja el siguiente resultado:

Accesos.

Los accesos al sector se realizan por sus linderos Norte, Sureste y Sur. Al Norte desde el Camino de los Estribos, vía consolidada y pavimentada con acabado de aglomerado asfáltico que rodea el conjunto histórico al sur de Santa María de la Cuesta, comunicando la Calle Arévalo y Plaza del Salvador con la ronda de San Bartolomé y la Huerta del Duque.

Por el Sureste, el acceso se produce desde la Ronda José Antonio Manzanares-que comunica la carretera de Arévalo, al Este, con el sector de referencia. Por último, por el Sur, el acceso se realiza por la calle Alfonso Montero, perteneciente al ámbito residencial unifamiliar consolidado "Las Lomas", cuyo remate norte se encuentra a la espera de su conexión formal con la continuación de la Ronda José Antonio Manzanares en el ámbito del sector SUR-9, aunque, de hecho, esta conexión ya se produce, como se puede observar en las fotos de satélite incorporadas.

Por tanto, de los datos expuestos se puede concluir que los terrenos del actual sector SUR-9 cuentan con acceso público y transitable por vehículos automóviles integrado en la malla urbana conformada por las calles Camino de los Estribos, Ronda José Antonio Manzanares y Alfonso Montero.

Infraestructuras y servicios existentes.

. Red Abastecimiento de agua

Que se inscriba en el propio ámbito del sector, existe una red general de abastecimiento de agua, constituida por tubería de PVC Ø200mm, que discurre por la Ronda José Antonio Manzanares y atraviesa el sector por su zona Sur en dirección Oeste, hacia la Calzada de San Isidro. Asimismo, hay una red de FC Ø50mm, que discurre por la calzada del Camino de los Estribos y atraviesa el sector hasta el frente de la parcela 02371-02, colindante al Oeste.

En un ámbito muy próximo, cuya distancia no supera los 50 metros lineales respecto al sector, existen redes de PE Ø110mm que dan servicio a las edificaciones en las calles Estrella, Ronda de Jose Antonio Manzanares, Alfonso Montero y Juana de Castro.

. Saneamiento

Existe una red general de saneamiento que atraviesa la zona Sur del ámbito de Oeste a Este, en la prolongación de la Ronda de Jose Antonio Manzanares. Consiste en un colector de hormigón de Ø700mm y Ø600 en la zona Este del sector.

A esta red se conectan los colectores provenientes de la calle Estrella, al norte, y de la calle Alfonso Montero, al Sur. Dada su colindancia, obvio resulta que su distancia no supera los 50 metros.

. Suministro de energía eléctrica y alumbrado público

Existe un tendido aéreo de suministro de energía eléctrica en media tensión que atraviesa el sector en su franja Sur, en la prolongación de la Ronda de Jose Antonio Manzanares.

En cuanto al alumbrado público, existe una red en la Ronda de Jose Antonio Manzanares, en ambas aceras, donde también hay un Centro de Mando situado en el extremo Sureste del sector. También cuentan con red de alumbrado público la calle Camino de los Estribos en su acera Norte hasta el frente de la parcela 02371-04, y la calle Alfonso Montero, en la acera Oeste hasta el límite del ámbito. Todas estas instalaciones se encuentran a escasísimos metros de la frontera del sector.

. Gas

Existe una red de gas en la zona sur del sector, que se prolonga desde las calles Ronda de Jose Antonio Manzanares y Alfonso Montero hasta su intersección en el interior del sector. Consiste en una canalización enterrada de polietileno PE 63-11.

La red se prolonga por las calles adyacentes para dar servicio a las viviendas existentes.

. Telecomunicaciones

La red de telecomunicaciones existente se ubica en las inmediaciones del sector, en el ángulo que forma la Ronda de Jose Antonio Manzanares, a menos de 50 metros, y cuenta con arquetas, canalizaciones y cableado.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

El segundo marco jurídico bajo el que analizar la realidad urbanística del sector SUR-9 corresponde a la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Es el **artículo 10.3 de la Ley de Urbanismo (artículo 22 bis** de su Reglamento) el que produce el enlace entre ambas legislaciones. Efectivamente, hay que tener en cuenta que a efectos de la aplicación de la Ley estatal, se ha de entender que el suelo clasificado como urbano por la normativa autonómica se encuentra en “situación básica de urbanizado” según la Ley del Suelo, tal y como refleja el citado **artículo 22 bis. Clasificación y situaciones básicas de suelo:**

“A efectos de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Suelo, se entiende que:

a) Se encuentran en la situación básica de suelo rural:

- 1.º Los terrenos clasificados como suelo rústico.*
- 2.º Los terrenos que tengan la condición de suelo rústico conforme al artículo 67.*
- 3.º Los terrenos clasificados como suelo urbanizable, hasta la recepción de la urbanización.*

b) Se encuentran en la situación básica de suelo urbanizado:

- 1.º Los terrenos clasificados como suelo urbano.*
- 2.º Los terrenos que tengan la condición de suelo urbano conforme al artículo 67.*
- 3.º Los terrenos clasificados como suelo urbanizable, una vez recibida la urbanización.”*

La Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en su **artículo 21.3.b)** señala que se encuentra en situación básica de urbanizado aquél que:

“estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación.

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente.

(...)”

Considerando acreditado que el SUR-9 está integrado en una malla urbana –como se ha deducido del examen de la realidad a la luz del **artículo 23 del RUCyL**– conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia de un núcleo de población como Cuéllar y que resultan posibles y viables las obras de conexión con las instalaciones preexistentes colindantes para dotar al ámbito de infraestructuras y servicios necesarios para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones previstos por la ordenación urbanística, podemos inferir que se cumple lo estipulado en el **apartado b) del párrafo 3 del citado artículo 21 de la Ley del Suelo**, resultando por ello que el SUR-9 “Camino de los Estribos 1” se encuentra en “situación básica de urbanizado” y que, por tanto, la solicitud de cambio de clasificación del suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado se enmarca en la legalidad urbanística vigente.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

Finalmente, añadir que si bien las circunstancias fácticas eran las correspondientes a este suelo, clasificado como urbanizable en un principio por las NNSS de 1996 y luego confirmado por las NUM en 2011, en el transcurso de los años ha evolucionado con el desarrollo de su límites este y sur, y por tanto, incorporándose hasta el mismo SUR-9 los servicios urbanos y vías de acceso colindantes. Esto no puede ser óbice para permitir adecuar las características de hecho y aptitudes del terreno a la situación actual de este sector, dándose las premisas suficientes para ser considerado ahora como suelo urbano no consolidado y por tanto aplicar el régimen urbanístico adecuado al mismo. Precisamente las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 20 de julio de 2017 (casación 2168/2016); nº 1492/2017, de 3 de octubre (casación 3147/2016); nº 1561/2017, de 17 de octubre (casación 3447/2015) y nº 1345/2017, concluyen que **el régimen de derechos y deberes según la normativa actualmente vigente dimana directamente de la actuación urbanística que corresponda y no de la clasificación del suelo, habida cuenta que la competencia para definir el régimen de derechos y deberes es del Estado, y no de la legislación autonómica** y, por tanto, en caso de existir contradicción entre el régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas y el régimen jurídico previsto para la clase de suelo por la normativa autonómica, prevalecerá y será de aplicación el establecido en la ley básica y no en la regional.

2. Jurisprudencia.

Existe abundante **jurisprudencia** en relación al **artículo 21.3.b) de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que define** la situación básica de suelo urbanizado y al concreto significado de *“estar legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia de un núcleo de población...”*.

Ejemplo de ello es la **STSJ de Castilla y León nº6/2020, de 17 de enero de 2020:**

“(…) que el suelo se encuentre inserto en la malla urbana, es decir, que exista una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua, energía eléctrica y saneamiento de que puedan servirse los terrenos y que éstos, por su situación, no estén completamente desligados del entramado urbanístico ya existente.(…)

Asimismo, las sentencias del **Tribunal Supremo**, entre otras muchas, de **3 de octubre y 19 de mayo de 1995:**

“(…) que el suelo esté insertado en la malla urbana, es decir, que exista una urbanización básica constituida por unas líneas perimetrales al servicio de una red de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento que pueda servir al terreno, y que éste, por su situación no esté completamente aislado del entramado urbanístico ya existente.(…)”

Es decir, se invoca por un lado **una urbanización básica constituida por unas vías perimetrales**, requisito que se cumple en el caso del SUR-9, por la existencia del Camino de los Estribos al norte, vía consolidada y pavimentada, de la Ronda José Antonio Manzanares por el Sureste, que comunica la carretera de Arévalo, al Este, con el sector de referencia, y de la calle Alfonso Montero, al sur, que conecta con la urbanización de Las Lomas, incluso ahora, en la condición de suelo urbanizable sin desarrollar, puesto que resulta evidente que no existe vocación alguna de permanecer en la solución de fondo de saco. Por otro lado, se alega la existencia de **una red de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento que pueda servir al terreno**, coyuntura que ha quedado acreditada por la información incorporada, fiel reflejo de la realidad. Por último, y en cuanto a la localización de los terrenos, de modo que por **su situación no estén completamente aislados o desligados del entramado urbanístico ya existente**, es necesario señalar que el sector SUR-9 se configura como un área de expansión limitada de una parte del límite Oeste de la villa de Cuéllar, cuyo remate se formaliza con SUR-10, actualmente en desarrollo. Su relación natural con la ordenación que se desprende el suelo urbano consolidado de la calle Estrella, de la Ronda José Antonio Manzanares o de la urbanización Las Lomas, hacen intuir un sencillo y rápido desarrollo.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

Por último, indicar que la jurisprudencia del **Tribunal Supremo, Sala 3ª**, para tratar de definir el suelo urbano se ha referido al concepto de "malla urbana y servicios apropiados" en los siguientes términos, en su **sentencia, entre otras, de 24.11.2005, dictada en el recurso núm. 5254/2002**, de la que ha sido Ponente Don Santiago Martínez-Vares García, y en la que se precisa que:

"En la línea ya expuesta, las sentencias de 6 de marzo, 26 de mayo, 21 de julio y 18 de diciembre de 1997 y 13 de mayo de 1998 insisten en la necesidad tanto de que los terrenos se encuentren insertos en la malla urbana como en la de que cuenten con los servicios apropiados. No es suficiente, se ha dicho, que ocasionalmente tengan los servicios urbanísticos a pie de parcela, porque pasen por allí casualmente, sino que deben estar dotados de ellos porque la acción urbanizadora haya llegado al lugar de que se trate. (...)"

En relación a esta justificación y su relación con el sector de referencia, señalar que los servicios urbanísticos de las Calles Ronda José Antonio Manzanares y Alfonso Montero se encuentran en punta, diseñados para su conexión con las futuras obras de urbanización del SUR-9, lo que revela la previsión de su futura continuación. Parecida reflexión cabe realizar de la ordenación actual de las viviendas de la margen oeste de la calle Estrella – necesitadas de una conclusión formal- o de la relación con el camino de los Estribos.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN Y ALTERNATIVAS ANALIZADAS

La Modificación se desarrolla, como ya se ha expuesto, sobre la parcela catastral 02371-03, situada entre el Camino de los Estribos y la prolongación de la Ronda José Antonio Manzanares, rodeado en tres de sus linderos por el suelo urbano –consolidado al Este y Sur, y no consolidado al Norte– y colindante con el suelo urbanizable al Oeste.

Tiene como punto de partida el levantamiento topográfico de los terrenos afectados, de forma que el área de actuación queda perfectamente delimitado, por los cerramientos y vallados de las parcelas colindantes al Este, Oeste y Sur, y la calzada del Camino de los Estribos al Norte.

Puesto que la delimitación obedece a la propiedad unitaria del promotor del documento, no se plantea ninguna alternativa sobre la ubicación del ámbito.

Descripción de la ordenación

La ordenación del sector se articula a partir de la apertura de un vial norte-sur que comunica el Camino de los Estribos con la prolongación de la Ronda José Antonio Manzanares, creándose dos manzanas que dan cabida a las parcelas residenciales y a los espacios libres públicos. El viario se completa con la conexión hacia el Sur con la calle Alfonso Montero.

Se propone la realización de una gran zona verde que asuma las reservas de espacios libres públicos y equipamientos públicos, puesto que la reserva obligada para esta última no alcanzaría la superficie adecuada para garantizar unas condiciones mínimas de funcionalidad y capacidad. Esta reserva se ubicaría al sur de la manzana oeste resultante.

Las zonas verdes se complementan con las dos pequeñas franjas previstas en el lindero meridional situadas en continuidad con las existentes, requisito establecido por las NUM.



*Propuesta de ordenación:
en color rosa, suelo residencial vinculado a R2;
en color verde, espacios libres públicos.*

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

34

CUÉLLAR INVEST, S.L.

La ordenación propuesta recoge las exigencias de las NUM en cuanto al viario y a los espacios libres públicos, de lo que se deriva una alta repercusión de estas dotaciones respecto al aprovechamiento posible. En primer lugar, por la sección del viario proyectado, exigida por las NUM pero también necesaria para que sea posible albergar la reserva de aparcamientos requerida. En segundo lugar, por la morfología y superficie de los espacios libres públicos que derivan de la prolongación de los existentes en la zona Sur del sector, insuficiente para satisfacer las exigencias de la legislación urbanística para esta dotación, y también insuficiente para poder adscribirse a cualquier otro uso.

No obstante, también explota al máximo las posibilidades de la pequeña superficie y la accidentada topografía del sector, estableciendo las relaciones viarias necesarias con los ámbitos colindantes a la vez que permite la formalización del mayor número de parcelas residenciales con las mejores condiciones respecto a su utilización.

Los parámetros resultantes de la ordenación propuesta son:

ORDENACIÓN GENERAL

Superficie sector= 5.722,00 m2S (Según topografía)

Densidad de edificación propuesta: 2.600,00 m2C < 0.5 m2/m2

Densidad de población propuesta: 16 viviendas (entre 20 a 30 viv/Ha)

Índice de integración social: 30%= 780,00 m2C

ORDENACIÓN DETALLADA

Ordenanza de aplicación: R2 (según NUM de Cuéllar)

Superficie residencial: 2.304,20 m2S

Reserva equipamientos públicos: se suma a la reserva de ELP

Reserva espacios libres públicos: 788,00 > 30 m2S/100 (EQP + ELP)

Espacios libres públicos no computables: 273,40m2 + 179,50 m2

Viario público: 2.176,40 m2S

Plazas de aparcamiento: 26 plazas en viario

A la vista de la alta repercusión de la superficie de viario y espacios libres públicos, se evalúa la viabilidad del desarrollo del sector a través de un **estudio económico** que analiza la relación entre los gastos derivados de su ejecución - obras de urbanización y de edificación-, y el beneficio previsible por la venta de las viviendas, teniendo en cuenta tanto el tipo de viviendas previstas como las obligaciones de cesión a que obliga la legislación.

Se adjunta el Estudio Económico como Anejo a la Memoria Vinculante. En él se evalúan las dos alternativas siguientes:

Alternativa 1. Mantenimiento de la clasificación del sector como suelo urbanizable: La clasificación del ámbito como suelo urbanizable implica la aplicación del régimen establecido en el artículo 44 del RUCyL, según el cual, *“corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el 85 por ciento del aprovechamiento medio del sector”*.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la ordenación propuesta, la aplicación de este régimen supondría una cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento aproximada de 400m2C, equivalente a un número de viviendas de entre 3 y 4.

Alternativa 2. Modificación de la clasificación del suelo a suelo urbano no consolidado: En este caso, se aplica el régimen establecido en el artículo 42 del RUCyL, según el cual *“corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus parcelas el aprovechamiento medio del sector”*. Por lo que no es exigible la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento de Cuéllar.

Esta opción es posible por cuanto los terrenos cumplen los criterios que marcan los artículos 23 y 26 del RUCyL para su clasificación como urbano no consolidado, tal y como ha quedado acreditado en el cuerpo de la presente modificación, ya que cuentan con acceso público integrado en la malla urbana y con las infraestructuras de servicios en condiciones suficientes para servir a las edificaciones previstas (disponibles en el interior del propio ámbito o a una distancia inferior a 50m), aunque son precisas actuaciones de urbanización y obtención de terrenos para ubicar las dotaciones urbanísticas públicas que deben ser objeto de equidistribución.

De los resultados que arroja el estudio económico para cada una de las opciones barajadas, se extraen las siguientes conclusiones:

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

35

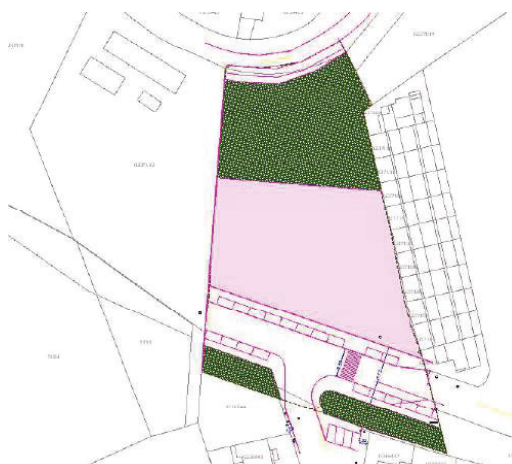
CUÉLLAR INVEST, S.L.

- En ambas alternativas, los gastos de urbanización son iguales
- En la alternativa 1, los gastos de construcción, al igual que los ingresos obtenidos, corresponden únicamente a la edificabilidad atribuible al propietario de los terrenos (85% del total)
- En la alternativa 2, tanto los gastos de construcción como los ingresos obtenidos por el promotor corresponden al 100% de la edificabilidad.
- La alternativa 1 es económicamente inviable por cuanto los gastos son superiores a los ingresos obtenidos, mientras que la alternativa 2 permite al promotor la obtención de un pequeño beneficio. No obstante, este beneficio está muy limitado debido a las características del sector: alta repercusión de la urbanización, motivada por la elevada superficie que se debe destinar a viario y espacios libres públicos, de lo que resulta una menor superficie para uso residencial y, por tanto, un menor aprovechamiento.

Así pues, el desarrollo del sector sólo sería posible para el promotor en caso de realizarse el cambio de clasificación del suelo de urbanizable a urbano no consolidado, puesto que de lo contrario las cargas impuestas por el planeamiento no serían asumibles al superar los gastos el beneficio previsible. Por lo tanto, es esta opción la única factible tanto por su viabilidad económica como urbanística.

A partir de esta premisa se barajan varias alternativas a la ordenación detallada hasta llegar a la ordenación finalmente propuesta.

Como punto de partida se establecen las siguientes condiciones: la prolongación de los espacios libres públicos en la margen Sur del ámbito obligada en las NUM; la transferencia de la reserva de equipamiento público a incremento de las reservas de espacios libres públicos, por la inoperatividad de la parcela de equipamiento que resultaría de la cesión establecida en la legislación urbanística regional; y respecto al viario, la necesidad de prolongar la Ronda Jose Antonio Manzanares y el Camino de los Estribos. A partir de aquí, se propone la formalización de una bolsa de suelo residencial en el frente a la prolongación de la Ronda, y otra bolsa destinada a espacios libres públicos en la zona Norte, con frente al Camino de los Estribos (esquema adjunto, OPCIÓN 0).

**OPCIÓN 0**

Tal como se puede apreciar en el esquema, esta opción resulta de todo punto inapropiada por dos razones fundamentales. Por una parte, no está en modo alguno integrada en la trama urbana colindante, caracterizada por parcelas de pequeño tamaño que albergan edificaciones residenciales de una o dos alturas adosadas en sus linderos laterales (tanto las más recientes promociones de viviendas en hilera como las más antiguas casas molineras con patio en zonas más antiguas de las calles La Luna y Estrella). Por otra, implicaría la formalización de una bolsa de suelo residencial que daría lugar a parcelas de gran profundidad y poco frente, inadecuadas para la tipología residencial pretendida por su exiguo aprovechamiento en relación con su superficie y las posibilidades del sector. Por lo que no se realiza mayor desarrollo de esta opción.

Descartada la viabilidad de la Opción 0 descrita, las claves para el planteamiento de nuevas opciones de ordenación detallada se apoyan en el análisis del estado actual del sector y su relación con el entorno.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

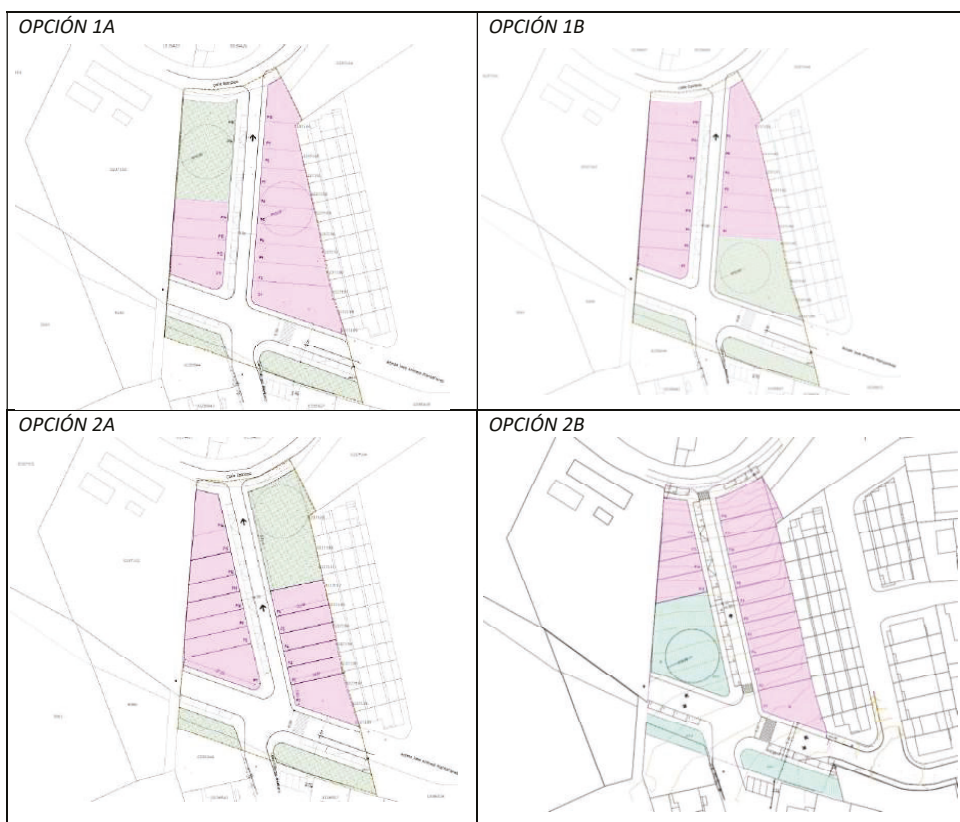
Se consideran: la morfología del ámbito, alargada y con pendiente ascendente en sentido Norte-Sur; la trama residencial del barrio, con parcelas de pequeño tamaño, como ya se ha indicado, y en particular, su colindancia con las hileras de vivienda unifamiliar a ambos lados de la calle Estrella; y las trazas de roderas existentes en el terreno, que lo atraviesan en Norte-Sur, señal inequívoca del tránsito de vehículos tanto desde la Ronda Jose Antonio Manzanares como desde la calle Alfonso Montero.

Todos estos aspectos conducen al estudio de una ordenación que permita la consolidación de la conexión Norte- Sur a través de la formalización de un vial transversal y la compleción de la manzana con frente a la calle Estrella.



Ortofotografía del estado actual del sector

Se barajan dos opciones respecto a la formalización del vial transversal: su trazado paralelo al límite Oeste del sector (OPCIONES 1A y 1B en los esquemas), o paralelo al límite Este (OPCIONES 2A y 2B). Y dentro de cada una de las anteriores, se estudia la posición de los espacios libres públicos al Norte (OPCIONES A) o al Sur de las manzanas (OPCIONES B), valorándose el mayor y mejor aprovechamiento posible del suelo residencial resultante.



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

CUÉLLAR INVEST, S.L.

Analizadas ambas posibilidades, se considera más favorable el trazado de un vial transversal paralelo al lindero Este (OPCIÓN 2), ya que ello posibilita el cierre de la manzana residencial existente de forma más regular y racional, a la vez que interrumpe la continuidad directa con la calle Alfonso Montero, procedente del Sur, contribuyendo a calmar el tráfico y favoreciendo el tránsito de los residentes frente a otro posible tráfico más general.

Una vez seleccionada la OPCIÓN 2 de distribución del viario, se sopesan las diferentes implantaciones factibles de los espacios libres públicos, al Norte o al Sur y en cada una de las dos manzanas resultantes, teniendo en cuenta la cuantificación (superficie mínima 780 m², con un mínimo por parcela de 500m²) y las características geométricas (albergar un círculo de diámetro 20m) que se desprenden de la aplicación de la legislación urbanística regional. En cada uno de los casos (A o B) la disposición reflejada en los esquemas sería la más favorable por permitir un mejor aprovechamiento del suelo residencial.

Entre ambas, se ha seleccionado la disposición de los espacios libres públicos en la zona Sur por los siguientes motivos: se relacionan con las reservas de zonas verdes previstas por las NUM en la margen Sur de la Ronda J.A. Manzanares, permiten la continuidad de la manzana residencial existente, agrupando la edificación junto a la zona ya ocupada, y permiten una mayor gradación de la densidad edificatoria hacia el suelo urbanizable, concordante con el carácter de borde urbano del sector. Por otra parte, la disposición de los espacios libres públicos en la zona Norte no ofrecería ninguna ventaja desde el punto de vista paisajístico, como desprende del estudio paisajístico de volúmenes realizado en el marco de los impactos ambientales de la propuesta, puesto que su escasa envergadura hace que quede oculto tras las edificaciones desde la parte baja, con escasa incidencia sobre las cuencas visuales y sobre el paisaje cultural del conjunto histórico.

Respecto a la **viabilidad ambiental de las opciones barajadas**, el desarrollo de cualquiera de ellas tendría similares repercusiones sobre el medio ambiente, puesto que, todas ellas mantienen la superficie del ámbito, la densidad edificatoria y la edificabilidad en los límites inicialmente asignados por las NUM y por la legislación urbanística.

Los posibles efectos ambientales derivados del desarrollo del sector analizados en el documento ambiental -sobre la atmósfera y el clima, sobre la gea, sobre el ciclo hidrológico, sobre el suelo, sobre el paisaje, sobre la vegetación o sobre espacios naturales y otras zonas protegidas-, serían similares en todos los casos, sin que la posición relativa de los espacios libres públicos y del viario tengan relevancia en ese sentido. En todo caso serían, como se justifica en el estudio ambiental, de muy reducida entidad e irrelevantes sobre el cambio climático.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

V. PARÁMETROS DE ORDENACIÓN

En cumplimiento del artículo 169.3.b)3º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a continuación se incluye la identificación de las determinaciones del instrumento de planeamiento modificado en relación con los parámetros establecidos por las NUM vigentes.

V.I. Parámetros de ordenación general

A) Clasificación del suelo y delimitación del sector

Se propone el cambio de clasificación de la parcela 02371-03 de suelo urbanizable a suelo urbano no consolidado.

Por lo tanto, el actual sector SUR-9 "Camino de los Estribos 1" pasará a constituir un nuevo sector SUNC, manteniéndose su delimitación, salvo la adaptación a la realidad física de la parcela que lo constituye.

La superficie del nuevo sector SUNC es, según el levantamiento topográfico, de 5.722,00 m2S.

B) Densidad máxima de edificación

La ficha del actual sector SUR-10 establece un índice de 0.5 m2/m2, que aplicado a la superficie del sector permitiría una edificabilidad máxima de 2.861,00 m2C.

La ordenación que se propone establece un tope de edificabilidad de 2.600,00 m2C, que implica un índice de 0,4544 m2/m2.

Por lo tanto, la modificación no supone incremento del volumen edificable, y no es necesario implementar las reservas de dotaciones urbanísticas en el sentido que recoge el artículo 173 del RUCYL.

C) Uso predominante y prohibidos

Se mantiene para el nuevo sector SUNC la asignación del uso predominante residencial y uso prohibido industrial tal como se preveía inicialmente en la ficha del sector SUR-9.

D) Densidad de población máxima y mínima

Se mantiene para el nuevo sector SUNC la horquilla de 20 a 30 viv/Ha, tal como se preveía inicialmente en la ficha del sector SUR-9, lo que supondría un mínimo de 11 y un máximo de 17 viviendas.

La ordenación que se propone establece un máximo de 16 viviendas en el sector.

E) Índice de integración social

Se mantiene para el nuevo sector SUNC la asignación de un índice de integración social del 30%, tal como se preveía inicialmente en la ficha del sector SUR-9.

La aplicación de este índice a la edificabilidad máxima prevista supone una reserva de 780,00 m2C destinados a vivienda protegida.

NUEVO SECTOR SUNC

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL

Superficie sector: 5.722,00 m2S (Según topografía)

Densidad de edificación máxima: 0.50 m2/m2= 2.861,00 m2C

Densidad de edificación propuesta: 0,4544 m2/m2= 2.600,00 m2C

Densidad de población máxima y mínima: de 20 a 30 viv/Ha= de 11 a 17 viviendas

Densidad de población propuesta: 16 viviendas

Índice de integración social: 30%= 858,30 m2C

CUÉLLAR INVEST, S.L.

V.II. Parámetros de Ordenación Detallada

La presente Modificación de las NUM establece los parámetros de ordenación detallada del nuevo sector SUNC, de acuerdo con el artículo 128.1 del RUCyL, para su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

A) Suelo residencial

De la ordenación propuesta resultan dos manzanas residenciales que se adscribirán a la ordenanza R2. Residencial Unifamiliar en Hilera de las NUM.

Las superficies y número de vivienda asignadas a cada una de ellas son las siguientes:

MANZANA 1. Superficie= 1.793,15 m2S

Número máximo de viviendas= 12 viviendas

MANZANA 2. Superficie= 510,70 m2S

Número máximo de viviendas= 4 viviendas

Para la aplicación de la ordenanza R2 sobre las parcelas se tienen en cuenta dos aspectos.

Por una parte, la densidad de edificación asignada al sector es inferior a la que resulta de aplicar las condiciones de edificabilidad de la ordenanza R2 a la superficie residencial, por lo que no será posible aplicar el índice de la ordenanza.

Por otra, la morfología y ubicación de las parcelas residenciales resultantes. La manzana situada al Oeste tiene de media un fondo inferior a 15m, por lo que se deben adaptar los retranqueos a dicho fondo, tal como se prevé en la normativa de las NUM. Mientras que la manzana situada al Este es colindante con otra consolidada que también acoge vivienda unifamiliar en hilera en la que los retranqueos anterior y posterior se han invertido con respecto a la norma general, posibilidad que también se admite en la normativa.

Teniendo en cuenta estos factores, se establecen las siguientes particularidades para la aplicación de la ordenanza R2 en el sector:

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA R2. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA EN EL SECTOR NUEVO SUNC

1. Edificabilidad:

El índice de edificabilidad asignado a cada parcela residencial será el que se asigne en el Proyecto de Reparcelación, resultante de repartir la densidad de edificación establecida para el sector entre las parcelas resultantes.

2. Retranqueos:

Para la hilera situada al Este, se establece un retranqueo anterior fijo de 3m y un retranqueo posterior de 5m de media en cada parcela.

Para la hilera situada al Oeste, se establece un retranqueo anterior de 3m y un retranqueo posterior de 3m de media en cada parcela.

B) Vialio público y servicios urbanos

Se propone la prolongación de la calle Ronda José Antonio Manzanares, la consolidación del Camino de los Estribos, la creación de un vial norte-sur que comunica las dos anteriores, y la conexión hacia el Sur con la calle Alfonso Montero.

La sección de la calle Ronda José Antonio Manzanares tendrá una anchura total de 15m, y se organiza con dos aceras a ambos lados, franja de aparcamientos en línea en la margen Sur y calzada central de doble sentido.

El Camino de los Estribos se consolidaría como una vía de anchura total 12,20m, tal como establecen las NUM. A los efectos de determinar la alineación en el interior del sector, se han considerado 6.10m a partir del eje de la calzada actual según el levantamiento topográfico.

El vial transversal interior tendrá una anchura de 10,50m, organizada con aceras a ambos lados, franja de aparcamientos en línea en la margen Oeste y calzada central de un único sentido.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

40

CUÉLLAR INVEST, S.L.

La superficie total de viario público es de 2.176,40 m², y acogerá un total de 26 plazas de aparcamiento, que responden al mínimo establecido por el artículo 128 del RUCYL (1 plaza/ 100m²C).

Los viales proyectados dispondrán de todos los servicios e infraestructuras urbanas necesarios – saneamiento, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, gas y telecomunicaciones-, en las condiciones adecuadas para garantizar el suministro y las exigidas por las compañías suministradoras.

En cuanto a los servicios urbanos, se prevé la conexión del sector a los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica en baja tensión, alumbrado público, telecomunicaciones y gas, en los puntos y con las condiciones expresadas por las Compañías Suministradoras según los informes recabados que se adjuntan como Anejo. Asimismo, la Modificación contiene los planos de ordenación que incluyen los esquemas de las redes previstas.

Se da cumplimiento, de esta forma, a lo establecido en el artículo 104.5 del RUCYL, al resolverse el ciclo del agua y el suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones y gas. Además, y respecto al primero, consta en el expediente, Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre el caudal de agua disponible y su origen.

C) Equipamientos públicos

Puesto que el sector SUNC coincide con el anterior SUR-9, se mantiene la reserva destinada a equipamiento público en la establecida para el suelo urbanizable, que es de 15 m²S/ 100 m²C, y se cumple con el artículo 172.1 del RUCYL, al no haber disminución respecto al planeamiento original. Puesto que la edificabilidad propuesta es de 2.600,00 m²C, la reserva de equipamiento resultante sería de 390,00 m²S.

De acuerdo con los artículos 106.2 por remisión del 128.2.e) del RUCYL, se propone que la superficie reservada para equipamiento público pase a incrementar las reservas de espacios libres públicos del sector.

D) Espacios libres públicos

Puesto que el sector SUNC coincide con el anterior SUR-9, se mantiene la reserva destinada a espacios libres públicos en la establecida para el suelo urbanizable, que es de 15 m²S/ 100 m²C. De esta forma, no se produce disminución de esta reserva con respecto a las previsiones iniciales de las NUM, cumpliéndose el artículo 172.1 del RUCYL.

Puesto que la edificabilidad propuesta es de 2.600,00 m²C, la reserva de espacio libre público resultante sería de 390,00 m²S, a la que se sumaría la prevista para equipamiento público, resultando un mínimo de 780,00 m²S.

Por otra parte, de acuerdo con los artículos 105.2 por remisión del 128.2.d) del RUCYL, la reserva debe cumplir una superficie unitaria mínima de 500 m² de forma que pueda inscribirse en ella un círculo de 20m de diámetro, con plantación de especies vegetales en al menos un 50% de su superficie, y dotada con un área equipada para juego infantil en su interior de 200m².

La ordenación que se propone incluye tres bolsas de suelo destinados a espacios libres públicos: la primera, situada en la manzana residencial Oeste, y las otras dos, en la franja Sur del sector.

Teniendo en cuenta las condiciones indicadas en los artículos citados del reglamento, sólo sería computable a estos efectos la parcela situada en la manzana Oeste, por ser la que reúne los requisitos dimensionales exigidos. La superficie de esta parcela es de 788,40 m²S, superior al mínimo establecido.

Las otras dos parcelas tienen una superficie de 273,40 m² y 179,50 m² respectivamente, por lo que el total de espacios libres públicos de la propuesta es de 1.241,40 m²S.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

E) Aprovechamiento medio

Se calcula según el artículo 107 del RUCYL.

En este caso, la superficie del sector es de 5.722,00 m2S, y no hay superficie ocupada por dotaciones públicas existentes, puesto que está constituido por una única parcela de titularidad privada. Por lo tanto:

Superficie del sector: 5.722,00 m2

Superficie dotaciones existentes: 0,00 m2

Densidad de edificación usos privados: 2.600,00 m2C

Uso predominante y único: residencial ordenanza R2

Coefficientes de ponderación: 1,00

Aprovechamiento del sector en metros cuadrados edificables en el uso predominante: 2.600,00 m2 tup

Aprovechamiento medio: 0,4544 m2 tup/m2

F) Delimitación de unidades de actuación

El sector se constituye como una única unidad de actuación.

NUEVO SECTOR SUNC

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA

Suelo residencial. Ordenanza R2

MANZANA 1 Superficie: 1793,5 m2 12 viviendas

MANZANA 2 Superficie: 510,7 m2 4 viviendas

TOTAL RESIDENCIAL R2. Superficie: 2304,20 m2 16 viviendas

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA R2. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA EN EL SECTOR NUEVO SUNC:

1. Edificabilidad:

El índice de edificabilidad asignado a cada parcela residencial será el que se asigne en el Proyecto de Reparcelación, resultante de repartir la densidad de edificación establecida para el sector entre las parcelas resultantes.

2. Retranqueos:

Para la hilera situada al Este, se establece un retranqueo anterior fijo de 3m y un retranqueo posterior de 5m de media en cada parcela.

Para la hilera situada al Oeste, se establece un retranqueo anterior de 3m y un retranqueo posterior de 3m de media en cada parcela.

Viario público

Superficie: 2.176,40 m2

Plazas de aparcamiento en viario: 26 unidades

Espacios libres públicos

ELP-1: Superficie: 788,50 m2S (computables)

ELP-2: Superficie: 273,40 m2S (no computables)

ELP-1: Superficie: 179,50 m2S (no computables)

TOTAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS: 1.241,40 m2

Aprovechamiento medio

Am: 0.4544 m2 tup/m2

Unidades de actuación

1 única unidad de actuación

CUÉLLAR INVEST, S.L.

VI. AFECCIONES SECTORIALES

VI.1 Protección del patrimonio cultural

De acuerdo con los datos consultados de las NUM de Cuéllar, no existen yacimientos ni elementos catalogados en el ámbito del sector.

Se ha realizado un Estudio Arqueológico, por parte de D^a Isabel Marqués Martín, arqueóloga, del que se extrae que la prospección arqueológica se ha realizado en buenas condiciones de visibilidad y no se ha documentado ningún tipo de elemento o resto material de interés arqueológico en la zona de actuación. En el informe también consta que a través del trabajo de documentación tampoco puede señalarse ningún tipo de incidencia sobre el patrimonio arqueológico inventariado, cuyos enclaves conocidos están alejados de esta parcela. Por último, se indica que la revisión de un cortado existente en el borde NE de la parcela tampoco ha puesto de manifiesto depósitos de carácter antrópico.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, en sesión de 23-09-2021 adoptó el acuerdo de Aprobación del Informe técnico relativo a la actividad arqueológica vinculada a la modificación de las NUM de Cuéllar en el sector SUR-9.

Se adjunta ANEJO 1 que contiene estos documentos.

VI.2. Afección de la Modificación a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos.

El presente documento no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales y tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo, no precisándose el informe previo de la Agencia de Protección Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden FOM/208/2011, de 22 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

VI.3. Ausencia de afección al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

El presente documento no afecta al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, no precisándose el informe previo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

VI.4. Afección de la legislación sobre Ruido.

Resultan de aplicación la Ley 5/2009, de Ruido de Castilla y León y la Norma subsidiaria de ruido y vibraciones de la provincia de Segovia.

En cumplimiento de la Ley 5/2009, de Ruido de Castilla y León, se incluye ANEJO 2. Estudio Acústico, que evalúa la situación del sector y justifica el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables, incluyendo el esquema con la Zonificación Acústica del ámbito del sector según clasificación de áreas acústicas en exteriores que establece el artículo 8 de dicha Ley.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

VI.5. Afección de la legislación sobre accesibilidad y supresión de barreras

La ordenación incluida en la Modificación cumple los requisitos establecidos por la legislación regional de accesibilidad – Ley 3/1998 de Accesibilidad y Supresión de Barreras, y Decreto 217/2001 por el que se aprueba su Reglamento-, además de las exigencias de la Orden TMA/ 851/ 2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

VII. ESTUDIO ECONÓMICO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

De acuerdo con el artículo 130 del RUCyL, la Modificación de las NUM debe incluir *“un informe de sostenibilidad económica, que ponderará el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”*.

Se incluyen Estudio Económico como Anejo 3, e Informe de Sostenibilidad Económica como Anejo 4, ambos a la Memoria Vinculante.

VIII. TRÁMITE AMBIENTAL

VIII.1. Trámite ambiental

Según los artículos 52.bis.2 de la LUCyL y 157.1 del RUCyL, la Modificación de las NUM sería objeto de evaluación ambiental estratégica en los casos y con las condiciones previstas en la legislación ambiental.

De acuerdo con el artículo 6 de la **Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental**, la Modificación estaría sometida al trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada por los siguientes motivos:

- La modificación afecta exclusivamente al actual sector SUR9, cuya superficie es de 0.57 Ha, y aunque propone el cambio de clasificación del suelo a urbano no consolidado, mantiene el uso residencial original y no supone variación de la densidad de edificación ni del número de viviendas con respecto a las previsiones iniciales de las NUM.
- Se trata de una modificación menor de un plan o programa que no establece el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, ni tampoco afecta a Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 ni Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
- La modificación incluye los parámetros de ordenación detallada exclusivamente para el ámbito del sector, que como ya se ha indicado tiene una extensión reducida, y no cumple los requisitos mencionados en el apartado 1 del artículo.
- Las determinaciones que se incluyen a través de la Modificación propuesta para el nuevo SUNC no suponen variación de los posibles efectos sobre el medio ambiente respecto a las previsiones iniciales de las NUM para el sector SUR9 original. Estos efectos ya fueron considerados en el Informe de Sostenibilidad Ambiental de las NUM como de escasa o nula entidad y compatibles.

De acuerdo con el **DL 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León**, la modificación se identifica como un instrumento de planeamiento que establece la ordenación detallada de un sector de uso residencial, por lo que no estaría incluida en su Anexo I.

En cumplimiento de la tramitación ambiental establecida, el Pleno del Ayuntamiento de Cuéllar, en sesión de fecha 24 de febrero de 2022, adoptó, en relación con la Modificación Puntual que se presenta, el Acuerdo de Exponer al público por un plazo de DOS MESES, y remitir a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León el Documento de Avance y el Documento Ambiental Estratégico de la MODIFICACIÓN PUNTUAL para la tramitación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

44

CUÉLLAR INVEST, S.L.

La tramitación ambiental de la Modificación culmina con la **ORDEN MAV/1217/2022, de 14 de septiembre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual del sector Sur-9 «Camino de los Estribos 1», de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar (Segovia)** (BOCYL nº 186 de 26-09-2022).

En ella consta, textualmente, la siguiente resolución: *“Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la modificación puntual del sector SUR-9 «Camino de los Estribos 1» y establecimiento de su ordenación detallada, de Cuéllar (Segovia), de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar, determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente siempre que se considere lo establecido en el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.”*

En cumplimiento de la resolución, se incluye en esta Modificación Puntual la documentación derivada de la consideración de las cuestiones estimadas de la alegación presentada durante el proceso de información pública del Avance.

VIII.2. Respuesta y conformidad del documento con el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia

Con fecha 11-05-2022 (Nº de Registro 2022-E-RC-2303) se recibe en el Ayuntamiento de Cuéllar escrito de Alegaciones al Documento de Avance de la Modificación citada en el encabezamiento, presentado por Dª Mª Montserrat Sanz Rodrigo en calidad de particular y vecina del municipio de Cuéllar.

Los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Cuéllar han informado a este técnico redactor que este escrito se corresponde con el que se señala en la Orden MAV/1217/2022 como “Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia”, por lo que a continuación se da respuesta a las cuestiones planteadas en el mismo.

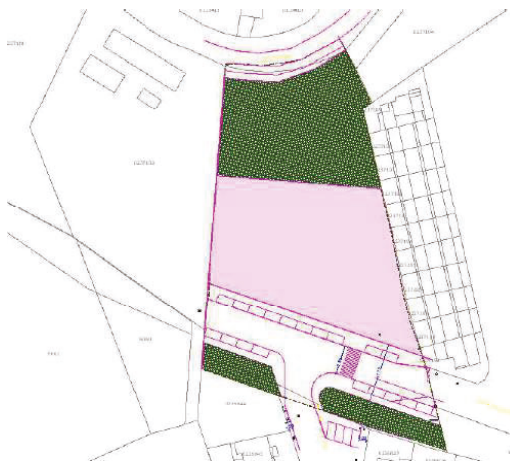
1º.- En relación con el apartado PRIMERO de la alegación en el que se señala *“El estudio de alternativas no cumple lo establecido en el artículo 29.1.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que requiere que se planteen “... alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables””*.

El Documento Ambiental contempla dos alternativas: el mantenimiento de la clasificación del sector como suelo urbanizable, o bien la modificación de la clasificación del suelo a urbano no consolidado. Apoyándose en el estudio económico de la modificación, el documento concluye que el desarrollo del sector sólo sería posible para el promotor en el segundo supuesto -modificación de la clasificación-, puesto que de lo contrario las cargas impuestas por el planeamiento no serían asumibles por el promotor al superar los gastos el beneficio previsible siendo, por tanto, la única factible desde el punto de vista técnico. Y es esta la premisa de partida a partir de la cual se barajan las alternativas a la ordenación detallada que en su día se plantearon y que dieron origen a la ordenación finalmente propuesta.

A continuación, se justifican las alternativas a la ordenación detallada que se estudiaron, pese a que las circunstancias particulares del sector respecto a su tamaño, ubicación y relación con el entorno dejan escaso margen a la consideración de posibilidades muy diferentes.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

Como punto de partida se establecen las siguientes condiciones: la prolongación de los espacios libres públicos en la margen Sur del ámbito obligada en las NUM; la transferencia de la reserva de equipamiento público a incremento de las reservas de espacios libres públicos, por la inoperatividad de la parcela de equipamiento que resultaría de la cesión establecida en la legislación urbanística regional; y respecto al viario, la necesidad de prolongar la Ronda Jose Antonio Manzanares y el Camino de los Estribos, así como de establecer una conexión transversal entre ambas. A partir de aquí, se propone la formalización de una bolsa de suelo residencial en el frente a la prolongación de la Ronda, y otra bolsa destinada a espacios libres públicos en la zona Norte, con frente al Camino de los Estribos (esquema adjunto, OPCIÓN 0).



OPCIÓN 0

Tal como se puede apreciar en el esquema, esta opción resulta de todo punto inapropiada por dos razones fundamentales. Por una parte, no está en modo alguno integrada en la trama urbana colindante, caracterizada por parcelas de pequeño tamaño que albergan edificaciones residenciales de una o dos alturas adosadas en sus linderos laterales (tanto las más recientes promociones de viviendas en hilera como las más antiguas casas molineras con patio en zonas más antiguas de las calles La Luna y Estrella). Por otra, implicaría la formalización de una bolsa de suelo residencial que daría lugar a parcelas de gran profundidad y poco frente, inadecuadas para la tipología residencial pretendida por su exíguo aprovechamiento en relación con su superficie y las posibilidades del sector. Por lo que no se realiza mayor desarrollo de esta opción.

Descartada la viabilidad de la Opción 0 descrita, las claves para el planteamiento de nuevas opciones de ordenación detallada se apoyan en el análisis del estado actual del sector y su relación con el entorno.

Se consideran: la morfología del ámbito, alargada y con pendiente ascendente en sentido Norte-Sur; la trama residencial del barrio, con parcelas de pequeño tamaño, como ya se ha indicado, y en particular, su colindancia con las hileras de vivienda unifamiliar a ambos lados de la calle Estrella; y las trazas de roderas existentes en el terreno, que lo atraviesan en Norte-Sur, señal inequívoca del tránsito de vehículos tanto desde la Ronda Jose Antonio Manzanares como desde la calle Alfonso Montero.

Todos estos aspectos conducen al estudio de una ordenación que permita la consolidación de la conexión Norte-Sur a través de la formalización de un vial transversal y la compleción de la manzana con frente a la calle Estrella.

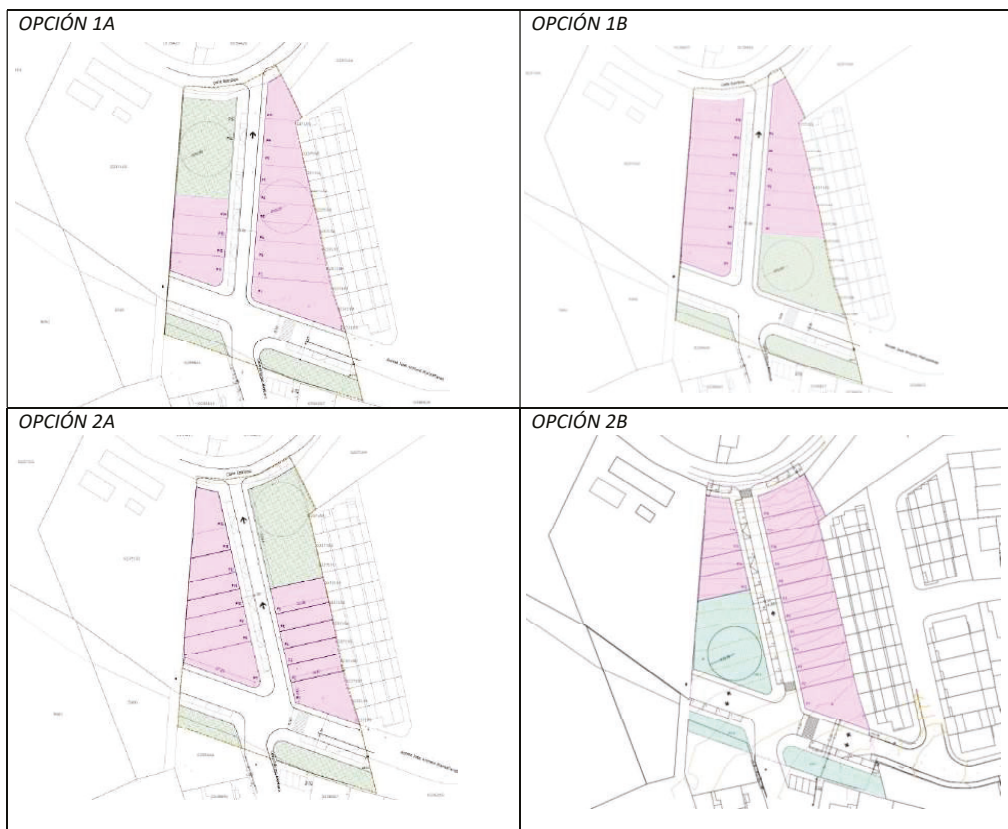


Ortofotografía del estado actual del sector

Se barajan dos opciones respecto a la formalización del vial transversal: su trazado paralelo al límite Oeste del sector (OPCIONES 1A y 1B en los esquemas), o paralelo al límite Este (OPCIONES 2A y 2B). Y dentro de cada una de las anteriores, se estudia la posición de los espacios libres públicos al Norte (OPCIONES A) o al Sur de las manzanas (OPCIONES B), valorándose el mayor y mejor aprovechamiento posible del suelo residencial resultante.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

CUÉLLAR INVEST, S.L.



Analizadas ambas posibilidades, se considera más favorable el trazado de un vial transversal paralelo al lindero Este (OPCIÓN 2), ya que ello posibilita el cierre de la manzana residencial existente de forma más regular y racional, a la vez que interrumpe la continuidad directa con la calle Alfonso Montero, procedente del Sur, contribuyendo a calmar el tráfico y favoreciendo el tránsito de los residentes frente a otro posible tráfico más general.

Una vez seleccionada la OPCIÓN 2 de distribución del viario, se sopesan las diferentes implantaciones factibles de los espacios libres públicos, al Norte o al Sur y en cada una de las dos manzanas resultantes, teniendo en cuenta la cuantificación (superficie mínima 780 m², con un mínimo por parcela de 500m²) y las características geométricas (albergar un círculo de diámetro 20m) que se desprenden de la aplicación de la legislación urbanística regional. En cada uno de los casos (A o B) la disposición reflejada en los esquemas sería la más favorable por permitir un mejor aprovechamiento del suelo residencial.

Entre ambas, se ha seleccionado la disposición de los espacios libres públicos en la zona Sur por los siguientes motivos: se relacionan con las reservas de zonas verdes previstas por las NUM en la margen Sur de la Ronda J.A. Manzanares, permiten la continuidad de la manzana residencial existente, agrupando la edificación junto a la zona ya ocupada, y permiten una mayor gradación de la densidad edificatoria hacia el suelo urbanizable, concordante con el carácter de borde urbano del sector. Por otra parte, la disposición de los espacios libres públicos en la zona Norte no ofrecería ninguna ventaja desde el punto de vista paisajístico, como se justificará más adelante, puesto que su escasa envergadura hace que quede oculto tras las edificaciones desde la parte baja. Lo que abunda en el argumento recogido en el documento ambiental relativo al limitado efecto pantalla de estos espacios en relación con las vistas.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

47

CUÉLLAR INVEST, S.L.

Respecto a la **viabilidad ambiental de las opciones barajadas**, el desarrollo de cualquiera de ellas tendría similares repercusiones sobre el medio ambiente, puesto que, todas ellas mantienen la superficie del ámbito, la densidad edificatoria y la edificabilidad en los límites inicialmente asignados por las NUM y por la legislación urbanística.

Los posibles efectos ambientales derivados del desarrollo del sector analizados en el documento ambiental -sobre la atmósfera y el clima, sobre la gea, sobre el ciclo hidrológico, sobre el suelo, sobre el paisaje, sobre la vegetación o sobre espacios naturales y otras zonas protegidas-, serían similares en todos los casos, sin que la posición relativa de los espacios libres públicos y del viario tengan relevancia en ese sentido. En todo caso serían, como se justifica en el estudio ambiental, de muy reducida entidad e irrelevantes sobre el cambio climático.

En los apartados siguientes se justificarán los limitados efectos sobre la población y el paisaje de la ordenación propuesta, valorándose la escasa incidencia del trazado viario y de la posición de los espacios libres públicos sobre las cuencas visuales y sobre el paisaje cultural del conjunto histórico, y el reducido impacto de otros factores ambientales como la contaminación acústica y atmosférica, o el incremento del tráfico y la variación de los flujos circulatorios.

2º En relación con el apartado SEGUNDO de la alegación en el que se dice *“La caracterización del medio ambiente afectado por la Modificación Puntual (art. 29.1.d) de la Ley 21/2013) es incompleta e incorrecta en determinados aspectos”*, a continuación se analiza cada uno de los puntos señalados:

a) Sobre el Camino de los Estribos, se aclara que el **acceso al sector a través de vía consolidada**, se refiere al tramo de esta vía previo al sector, denominada “calle Los Estribos”, vía que cuenta con calzada pavimentada y servicios urbanos, y clasificada como suelo urbano consolidado según las NUM. A partir del SUR-9, la calle se prolonga hacia el Este en el Camino de los Estribos rodeando el conjunto histórico al sur del Barrio de la Cuesta. En este segundo tramo, la vía pasa a estar parcialmente clasificada al Norte y Sur de su eje longitudinal como suelo urbano no consolidado y urbanizable respectivamente, por lo que su consolidación se irá produciendo a medida que se desarrollen los ámbitos que lo flanquean hasta alcanzar el papel conector entre la Calle Arévalo y Plaza del Salvador con la ronda de San Bartolomé y la Huerta del Duque que le otorgan las NUM. Incluyéndose en la presente memoria las puntualizaciones oportunas para evitar confusiones.

b) Sobre los factores que constituyen el medio ambiente referidos en el artículo 5.1.a) de la Ley 21/2013, el documento ambiental recoge la caracterización de la situación del medio ambiente en el ámbito territorial de la Modificación, incluyendo los siguientes: situación y superficie, clima, geología, geomorfología y geotecnia, hidrología superficial y subterránea, medio biológico -vegetación y fauna-, usos del suelo, paisajes naturales, elementos culturales, estructura urbana y accesos e infraestructuras existentes.

Restaría por analizar los **efectos sobre la población y la salud humana** que pudiera tener la Modificación propuesta, que incluirían: la contaminación acústica y atmosférica, la exposición a contaminantes químicos nocivos (radón, plomo, CO...), los problemas de salubridad que pudieran derivarse de la insuficiencia de las instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua potable y gestión de residuos, y los problemas que pudieran derivarse de una situación de pobreza energética o de acceso a los servicios de salud.

En cuanto a la **contaminación acústica y atmosférica**, en la actualidad el entorno en el que se ubica el sector es una zona en el que predominan las viviendas unifamiliares de dos plantas— casa molinera de uno o dos plantas y patio en las zonas más antiguas, y vivienda unifamiliar en hilera al norte de la Ronda Jose Antonio Manzanares, y aisladas-pareadas al Sur de la misma, en el sector Las Lomas-, en todos los casos con espacios libres ajardinados en el interior de las parcelas, más amplios en la zona Sur. Los viales son en su mayoría de un sentido y, por tanto, de baja velocidad de circulación, y los más recientes cuentan también con arbolado. Los focos de contaminación acústica y atmosférica provienen, básicamente, del ruido y las emisiones contaminantes del tráfico. Teniendo en cuenta estas características, los parámetros estudiados son los habituales en áreas residenciales, es decir, de baja intensidad.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

En cuanto a la **exposición de la población a contaminantes químicos nocivos**, el sector está alejado de zonas industriales y de carreteras principales o líneas de ferrocarril por las que se pudieran transportar materias peligrosas. Puesto que la zona en que se implanta el sector es de uso residencial, tampoco se prevé riesgo derivado de vertidos industriales o residuos químicos. Por lo tanto, el riesgo en este sentido es muy bajo.

Respecto a posibles **problemas de salubridad** derivados del funcionamiento de las instalaciones, tal como consta en los documentos presentados, el sector cuenta con acceso a las redes públicas de saneamiento, abastecimiento de agua potable, electricidad, alumbrado público y telecomunicaciones en los puntos indicados en la documentación gráfica, que garantizan el suministro en condiciones adecuadas. Durante la tramitación del instrumento de planeamiento se han solicitado informes a las Compañías Suministradoras de estos servicios, confirmándose en ellas los puntos de suministro disponibles e indicándose en su respuesta las condiciones para dar servicio a las parcelas resultantes de la ordenación del ámbito.

Por último, puesto que se ha justificado la baja o nula incidencia individual de los factores analizados, tanto en este informe como en el documento ambiental, se puede concluir que su efecto combinado será del mismo calibre, y por lo tanto la interacción entre ellos resulta insignificante.

c) Sobre el estudio del paisaje, el documento ambiental presentado incluye en su apartado relativo a la caracterización del medio ambiente un epígrafe específico descriptivo del paisaje en que se ubica el sector, señalando su inserción, desde el punto de vista físico, en un paisaje dominado por las cuestras y su situación en la cuenca visual situada al sur del núcleo urbano. El documento de la Modificación Puntual incluye, asimismo, otro apartado que contiene la descripción del ámbito, señalándose su topografía inclinada con pendiente ascendente uniforme en sentido Sureste-Noroeste, que se hace algo más acusada en la franja limítrofe con el Camino de los Estribos. Además del plano que contiene el levantamiento topográfico realizado para la redacción de los documentos y que sirve de base a la ordenación propuesta.

Con esta base, se incluye a continuación una descripción más concreta de este espacio desde el punto de vista paisajístico y sus relaciones con los ámbitos colindantes y con los elementos culturales más significativos en su entorno inmediato (entorno del barrio de la Cuesta e Iglesia de Santa María de la Cuesta).

El sector está situado en ladera Norte de la vaguada que se forma en ambos márgenes de la ronda Jose Antonio Manzanares. Desde esta vía hacia el Camino de los Estribos, la visión hacia la Iglesia de Santa María de la Cuesta y su entorno se ven limitadas por la consolidación de las edificaciones existentes junto al lindero Este del sector, sobresaliendo del perfil urbano la Torre, mientras que la visión del resto del conjunto histórico es inexistente por la prolongación de la ladera ascendente al Norte del Camino de los Estribos, en la zona Oeste del Barrio de la Cuesta, una zona fuertemente degradada en la que se asientan en la actualidad naves abandonadas y elementos ruinosos, rodeados por eriales improductivos (IMAGEN 1).



IMAGEN 1

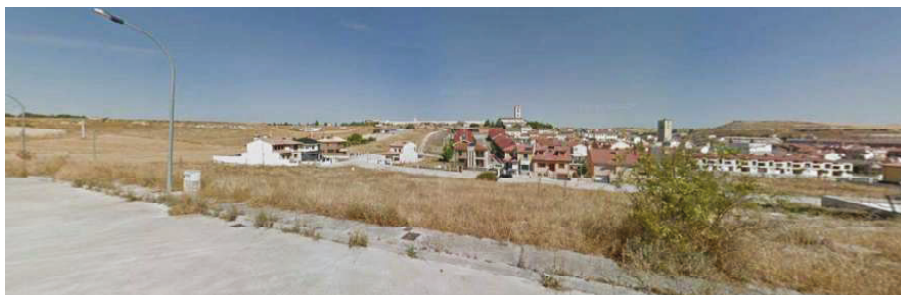
CUÉLLAR INVEST, S.L.

Y desde la parte alta de la ladera Sur - calle Alfonso Montero-, en la actualidad se produce el mismo efecto, en este caso imponiéndose la presencia en primer plano de edificaciones de vivienda unifamiliar de reciente construcción, y divisándose muy levemente la zona arbolada que rodea la Iglesia y la propia Iglesia (IMAGEN 2).



IMAGEN 2 (AÑO 2024)

Importante destacar en este sentido la evolución de las vistas desde la zona alta del Sector Las Lomas – calle Martina Vázquez- en los últimos 15 años, donde se ha producido un notable aumento de las parcelas residenciales edificadas que impacta directamente sobre la panorámica del Conjunto Histórico.



IMÁGENES 3 (AÑO 2009), 4 (AÑO 2013) Y 5 (AÑO 2023)

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

50

CUÉLLAR INVEST, S.L.

Desde zonas más alejadas y más altas – Camino de las Lomas frente a la residencia geriátrica (IMAGEN 3)- el sector permanece oculto y de la silueta del conjunto histórico se percibe apenas la torre de la iglesia de Santa María de la Cuesta.



IMAGEN 3

Desde el Depósito de las Lomas, se aprecia la posición más baja en altura del sector respecto a la Iglesia de Santa María de la Cuesta, al Norte, y la Iglesia del Salvador en la parte central entre el caserío (IMAGEN 4), siendo desde esta zona desde donde mejor se evidencia la ubicación del sector en la vaguada al Sur del Conjunto Histórico.



IMAGEN 4

3º En relación con el apartado TERCERO de la alegación en el que se señala *“El estudio de los efectos ambientales previsibles de la Modificación puntual y ordenación detallada (art 29.1e) y f) de la Ley 21/2013) es incompleto”*, se responde a continuación a los argumentos desarrollados en ella:

a) Respecto a los **efectos sobre la población y el paisaje**, el documento ambiental recoge en epígrafe específico los efectos sobre el paisaje derivados del desarrollo del sector, en el que se citan aspectos concretos del ISA de las NUM sobre este particular que siguen siendo válidas en la actualidad. De esta forma, incluye la valoración de los sectores SUR-10 y SUR-9 entre los que pueden comportar las transformaciones de paisajes con mayor impacto por su proximidad al PERI Santa María de la Cuesta, añadiendo que *“ la transformación es parcial, pues, por un lado, su desarrollo no implica la destrucción completa de esa tipología de paisajes en ese entorno, y, por otro, en casi todos los casos, los paisajes cuentan con elementos negativos por la proximidad del núcleo (naves industriales, elementos ruinosos, eriales improductivos...)”*. Y también recoge que *“Teniendo en cuenta que, además, se trata de un paisaje muy transformado, actualmente un erial improductivo colindante en tres de sus linderos con el suelo urbano, la afección del desarrollo del sector sobre el paisaje puede considerarse como limitado. Por otra parte, dada la evolución urbana del núcleo, resulta lógico considerar este ámbito como la colmatación natural de la zona residencial al sureste de Cuéllar.”* Ambas referencias perfectamente vigentes en la actualidad.

Puesto el ISA de las NUM que se cita en el documento ambiental de la Modificación valoraba la posición de los espacios verdes en la zona Norte del sector, junto al Camino de los Estribos, y puesto que la ordenación detallada ahora propuesta los desplaza a la zona Sur, a continuación se analiza esta cuestión y sus efectos sobre el paisaje cultural próximo.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

CUÉLLAR INVEST, S.L.

Se analizan tres visiones del sector desde la parte alta del sector Las Lomas colindante, antes y después del desarrollo del sector:



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

52

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 9 de julio de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión.

CUÉLLAR INVEST, S.L.



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

53

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 9 de julio de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión.

CUÉLLAR INVEST, S.L.



Frente a lo que podría parecer en primera instancia, la disposición de las viviendas en hileras paralelas a la pendiente, y a las construcciones existentes al Este, provoca el fraccionamiento y escalonamiento de la edificación, disminuyendo la visibilidad del volumen total, minimizando el impacto visual al adaptarse mejor a la topografía natural, y mejorando, por tanto, la integración paisajística. Muestra de ello es, por contraposición, el efecto muralla que producen algunas de las edificaciones de “Las Lomas” situadas en dirección transversal a la pendiente.

Por otra parte, esa misma adaptación a la topografía supone también una sustancial mejora ambiental, al reducir de forma radical los movimientos de tierra y excavaciones

Respecto a la ubicación de los espacios libres públicos, su incidencia en la silueta del paisaje existente es muy limitada, ya que su posición en la zona alta quedaría semioculta tras las edificaciones, tanto desde la Ronda Jose Antonio Manzanares como desde las zonas altas de Las Lomas, mientras que en la lejanía su impacto sería inapreciable por sus limitadas dimensiones.

Por último, la apertura del vial transversal, lejos de constituir un obstáculo, abre una nueva visual sobre la silueta del conjunto histórico.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

54

CUÉLLAR INVEST, S.L.

b) Respecto al **tráfico**, la alegación alude a dos aspectos: a los impactos sobre la población derivados del incremento del tráfico por la apertura de los nuevos viales, y a los impactos derivados de los flujos circulatorios que se generan.

En cuanto al primer aspecto, efectivamente la puesta en marcha del sector implicará un incremento del tráfico en la zona derivado de la implantación de las 16 nuevas viviendas previstas, que se distribuirá desde dichas viviendas a través del nuevo viario proyectado por el Norte hacia el Oeste la calle de los Estribos, y por el Sur por la Ronda Jose Antonio Manzanares hacia el Este. En cualquier caso, este aumento se prevé muy limitado, poco intenso y concentrado en el tiempo (mañana/ tarde-noche) dado el carácter residencial tanto del propio sector como de su entorno -sin cercanía a zonas comerciales o industriales-, la baja densidad residencial tanto del ámbito como del entorno y la baja velocidad de circulación de los vehículos.

En cuanto a la contaminación acústica y atmosférica que pudiera derivar de este incremento y su impacto sobre el cambio climático, el sector proyectado no incorpora focos emisores de contaminación relevantes y su impacto en fase de funcionamiento se limita esencialmente al tráfico residencial inducido, que circulará por nuevos viales cuya sección ha sido diseñada para la circulación en un solo sentido y a baja velocidad.

La magnitud de este tráfico es muy reducida en comparación con las intensidades de tráfico existentes en el viario del entorno. Por lo tanto, el incremento potencial de emisiones contaminantes o de ruido asociado a la actuación es marginal y carece de entidad suficiente para alterar de forma apreciable la calidad del aire ni para comprometer el cumplimiento de los objetivos legales de protección de la salud, por lo que no puede considerarse que la actuación suponga un impacto medioambiental significativo o inasumible por contaminación atmosférica.

En cualquier caso, reiterar que, frente a lo que señala la alegante, estos efectos sí se verán paliados en parte gracias a la previsión de las áreas de espacios libres públicos y a la disposición de arbolado en los viales, que actuarán como filtros naturales que atrapan las partículas contaminantes, reducen la temperatura y amortiguan el ruido.

Lo que resultaría de todo punto desproporcionado e inapropiado sería la colocación de pantallas fónicas en un vial con calzada de 4m de anchura en la que los vehículos circularán a una velocidad a 30km/h –en línea con las medidas de tráfico actuales-.

Respecto al segundo aspecto, **la estructura de las comunicaciones en la zona**, señalar que la apertura de los viales previstos en la ordenación del SUR-9 – vial interior y tramo de unos 35m de longitud del Camino de los Estribos- no puede por sí misma la apertura de una vía de “circunvalación” como dice la alegante entre la zona Sur-Suroeste del municipio y la Noroeste, puesto que dicha vía no tendría continuidad hacia el Oeste en tanto no se desarrollen el resto de ámbitos de ese entorno previstos en las NUM – sectores SUR-10 y SUNC-8 “Santa María de la Cuesta”-. Se trata de vías locales, al igual que lo son en la actualidad la calle Estribos y la calle Luna, concebidas y dimensionadas para absorber el tráfico de los residentes en el área.

Por último, el afianzamiento del Camino de los Estribos como vía de salida o acceso al Conjunto Histórico ya estaba contemplado en las NUM, puesto que se trata de la conexión natural que enlaza, junto con los demás caminos existentes en el interior del sector “Santa María de la Cuesta”, con la Ronda de San Bartolomé.

El desarrollo del sector que se propone, de iniciativa privada, no puede afectar sino positivamente al conjunto histórico, toda vez que podrá servir también de impulso a otras actuaciones e iniciativas públicas y privadas que pudieran desarrollarse en el entorno previstas en el planeamiento, provocando en su conjunto una mejora sustancial de las condiciones del viario público y, por tanto, del bienestar de los vecinos. En este sentido, reiterar que el planeamiento vigente prevé precisamente el desarrollo de un Plan Especial de Reforma Interior sobre el arrabal de Santa María de la Cuesta, como instrumento de ordenación que permita la consolidación del área. Por lo que no puede utilizarse la presencia de la Iglesia de Santa María de la Cuesta, cuyo valor patrimonial no se pone en duda, como excusa para frenar el desarrollo ordenado del núcleo de Cuéllar en la zona Sur, toda vez que, además, ha quedado demostrado el escaso o nulo impacto de la implantación residencial que se propone sobre el monumento o sobre la silueta del conjunto histórico.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

55



El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia de fecha 9 de julio de 2026. Fdo. digitalmente: La Secretaria de la Comisión.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

4º En relación con el apartado CUARTO de la alegación en el que se señala *“Las medidas previstas para prevenir, reducir y en la medida de lo posible corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la Modificación Puntual y ordenación detallada del Sector (art. 29.1.i) de la Ley 21/2013): No se ha previsto ninguna, lo que ha resultado de un deficiente análisis de afecciones ambientales del Plan propuesto”*

A lo largo de este documento, se han planteado las alternativas a la ordenación detallada del sector y su viabilidad ambiental, se ha completado la caracterización del medio ambiente afectado por la Modificación incluyéndose las aclaraciones oportunas sobre los accesos, los aspectos que podrían afectar a la salud humana, tales como la contaminación acústica y atmosférica, la exposición de la población a contaminantes químicos nocivos o los problemas de salubridad que pudieran derivarse de la insuficiencia de las instalaciones, y se ha incluido un estudio del paisaje en su estado actual. Asimismo, se ha incluido el análisis de los efectos ambientales previsibles en base a la caracterización anterior, completándose de esta forma el análisis que contenía el Documento Ambiental inicial, concluyéndose en todos los casos que la ordenación detallada que se propone no afectará negativamente a la población, ni tampoco al conjunto histórico ni a la integridad del paisaje.

Se puede concluir que tal como se sostiene en el documento ambiental y como se deriva de los informes sectoriales recabados en el proceso de su tramitación, **los impactos del desarrollo del sector serán mínimos y controlados, por lo que de la interacción entre ellos tampoco derivarán efectos negativos para la población ni para el medio ambiente, y que, por tanto, no es necesario definir o plantear medidas para paliar o corregir efectos negativos sobre el medio ambiente diferentes de las ya contempladas en las Normas Urbanísticas Municipales de Cuéllar y demás normativa de aplicación.**

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

56

CUÉLLAR INVEST, S.L.

IX. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL

La presente Modificación Puntual de las NUM cumple las exigencias y objetivos de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y de su Reglamento. A continuación se justifica dicho cumplimiento.

. Instrumento de planeamiento (artículo 33 de la LUCyL)

Puesto que el documento incluye el establecimiento de determinaciones de ordenación general y de ordenación detallada, sólo pueden ser establecidas a través de un instrumento de planeamiento general, que en este caso es la Modificación Puntual de las NUM de Cuéllar que se presenta.

. Ordenación urbana (artículo 34 de la LUCyL)

La Modificación cumple con el objetivo de resolver las necesidades de suelo residencial, fomentando el crecimiento compacto del núcleo de Cuéllar, al establecer la ordenación detallada de un sector colindante con su suelo urbano consolidado.

. Sectores (artículo 35 de la LUCyL)

Mediante la Modificación Puntual del instrumento de planeamiento general se establece la delimitación del nuevo sector SUNC sobre el antiguo sector SUR-9 “Camino de los Estribos 1”, que cambia su clasificación a suelo a urbano no consolidado.

. Sostenibilidad y protección del medio ambiente (artículo 36 de la LUCyL)

Respecto al objetivo mejora de la calidad de vida mediante el **control de la densidad humana y edificatoria** establecido por el artículo 36 de la LUCyL, la modificación propuesta no supone incremento ni de la edificabilidad ni del número de viviendas con respecto a los valores previstos inicialmente por el planeamiento.

En cuanto a la **protección del medio ambiente**, determinada por el mismo artículo, la presente modificación respeta los criterios en él fijados para prevenir y reducir la contaminación.

Asimismo, no se encuentra en el ámbito de la modificación ningún elemento natural conocido susceptible de ser alterado.

. Movilidad sostenible (artículo 36 bis de la LUCyL)

Se propone un diseño de las vías públicas adaptado a las necesidades del tránsito peatonal y rodado.

. Eficiencia energética y energías renovables (artículo 36 ter de la LUCyL)

Los espacios libres públicos se ajardinarán con especies locales de bajo mantenimiento, y se implantarán sistemas de riego eficientes y que procuren el ahorro de agua.

De la ordenación que se propone se deriva una orientación E-O de las nuevas edificaciones residenciales, lo que contribuirá a la eficiencia energética. En cualquier caso, deberán cumplir el documento básico DB.HE. Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación.

. Consideración de los riesgos (artículo 36 quáter de la LUCyL)

Como se ha indicado en el apartado VI.3, el presente documento no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales y tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo.

. Protección del patrimonio Cultural (artículo 37 de la LUCyL)

Tal como se ha justificado, no existen yacimientos arqueológicos en los terrenos objeto del documento, de acuerdo con la documentación extraída de las NUM de Cuéllar. Tampoco se han localizado elementos o restos materiales de interés arqueológico en la zona de actuación en los trabajos arqueológicos realizados.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 “CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1” DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

57

CUÉLLAR INVEST, S.L.

. Calidad urbana y cohesión social (artículo 38 de la LUCyL)

La ordenación que se propone en el instrumento de planeamiento respeta el objetivo relativo a la mejora de la calidad urbana y la cohesión social de la población al establecer las reservas de suelo para dotaciones urbanísticas –vial público, servicios urbanos, equipamiento público y espacios libres públicos – tal como prescribe el artículo.

Asimismo, la cohesión social queda garantizada al incorporarse el porcentaje de reserva destinada a viviendas protegidas en aplicación del índice de integración social que consta en la ficha particular del sector de las NUM de Cuéllar.

. Accesibilidad (artículo 39 de la LUCyL)

El objetivo relativo a la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas en espacios públicos se introduce en la ordenación mediante el cumplimiento de la legislación estatal y regional en esa materia.

. Modificaciones (artículo 58 de la LUCyL)

Los cambios introducidos en las NUM de Cuéllar a través del documento que se presentan, se consideran modificación, puesto que no implican su revisión.

La Modificación contiene las determinaciones y documentación necesarias para su fin específico.

En relación con el **análisis de su influencia sobre la ordenación general del Municipio**, el documento **no afecta a los objetivos ni a los criterios generales de ordenación establecidos por las NUM de Cuéllar**, limitándose a contener los parámetros de ordenación estrictamente necesarios para el cambio de clasificación del ámbito del SUR-9 de urbanizable a urbano no consolidado, y su ordenación detallada, justificándose estas Modificaciones en los argumentos expuestos en el apartado II. CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD E INTERÉS PÚBLICO de la Memoria Vinculante.

La Modificación propuesta **no afecta a los espacios libres públicos ni a los equipamientos públicos** previstos inicialmente por las NUM, manteniéndose la reserva que se preveía inicialmente para el suelo urbanizable.

Tampoco afecta al volumen edificable ni a la densidad de población, manteniéndose por debajo del tope marcado inicialmente por las NUM.

X. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del artículo 130.b)3º del RUCyL, a continuación se incluye el “Resumen ejecutivo” según el contenido señalado:

1. Delimitación del ámbito en el que la ordenación proyectada altera la vigente

La delimitación del ámbito en el que la ordenación proyectada altera la vigente es el correspondiente al nuevo sector SUNC “Camino de los Estribos 1”

2. Ámbito en el que se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas

El acuerdo de aprobación inicial del presente Plan Parcial determinará la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del RUCyL, en el ámbito del nuevo sector SUNC “Camino de los Estribos 1”.

3. Duración de la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas

La duración de la suspensión alcanzará desde la publicación oficial del acuerdo que la produce hasta la entrada en vigor del documento que la motivó, o como máximo durante 2 años por tratarse de un instrumento de planeamiento general.

CUÉLLAR INVEST, S.L.

DN. NU. NORMATIVA URBANÍSTICA

I. NORMATIVA MODIFICADA

NUEVO SECTOR SUNC

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL

Superficie sector: 5.722,00 m2S (Según topografía)
Densidad de edificación máxima: 0.50 m2/m2= 2.861,00 m2C
Densidad de edificación propuesta: 0,4544 m2/m2= 2.600,00 m2C
Densidad de población máxima y mínima: de 20 a 30 viv/Ha= de 11 a 17 viviendas
Densidad de población propuesta: 16 viviendas
Índice de integración social: 30%= 858,30 m2C

PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DETALLADA

Suelo residencial. Ordenanza R2

MANZANA 1	Superficie: 1793,5m2 12 viviendas
MANZANA 2	Superficie: 510,7m2 4 viviendas

**TOTAL RESIDENCIAL R2. 2304,20 m2
16 viviendas**

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ORDENANZA R2. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN HILERA EN EL SECTOR NUEVO SUNC:

1. Edificabilidad:

El índice de edificabilidad asignado a cada parcela residencial será el que se asigne en el Proyecto de Reparcelación, resultante de repartir la densidad de edificación establecida para el sector entre las parcelas resultantes.

2. Retranqueos:

Para la hilera situada al Este, se establece un retranqueo anterior fijo de 3m y un retranqueo posterior de 5m de media en cada parcela.
Para la hilera situada al Oeste, se establece un retranqueo anterior de 3m y un retranqueo posterior de 3m de media en cada parcela.

Viario público

Superficie: 2.176,40 m2
Plazas de aparcamiento en viario: 26 unidades

Espacios libres públicos

ELP-1: Superficie: 788,50 m2S (computables)
ELP-2: Superficie: 273,40 m2S (no computables)
ELP-1: Superficie: 179,50 m2S (no computables)

TOTAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS: 1.241,40 m2

Aprovechamiento medio

Uso predominante y único: residencial ordenanza R2
Coeficientes de ponderación: 1,00
Aprovechamiento del sector en metros cuadrados edificables en el uso predominante: 2.600,00 m2 tup
Aprovechamiento medio: 0,4544 m2 tup/m2

Unidades de actuación

1 única unidad de actuación



En Valladolid, mayo 2022-marzo/junio 2026
Fdo.: D. Joaquín García Álvarez. Arquitecto

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CUÉLLAR PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DEL SECTOR SUR-9 "CAMINO DE LOS ESTRIBOS 1" DE SUELO URBANIZABLE A SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL NUEVO SECTOR SUNC

75